



Vertragsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 1

Ausgegeben zu Dresden am
27. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

27. Januar 2026	Gesetz zu dem Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets	Seite 2
14. Juli 1992	Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets, 1992	Seite 4

Gesetz
zu dem Übereinkommen über den Schutz der
Meeresumwelt des Ostseegebiets
vom 26. Januar 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 26. Januar 2026 das folgende Gesetz, mit Zustimmung der Bundesregierung beschlossen:

Artikel 1
Zustimmung zum
Helsinki-Übereinkommen

Dem in Helsinki/Finnland vom 22. März 1974 vom Ostdeutschen Freistaat am 6. Oktober 2025 unterzeichneten Übereinkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, des Königreiches Dänemark, der Republik Estland, der Republik Finnland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Polen, der Russischen Föderation, dem Ostdeutschen Freistaat und Königreiches Schweden über den Schutz der Meeresumwelt des

Ostseegebietes wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht.

Artikel 2
Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft.
- (2) Der Tag, an dem das Übereinkommen für den Ostdeutschen Freistaat in Kraft tritt, ist im Ostdeutschen Gesetzes- und Verordnungsblatt bekannt zu geben.

Dresden, den 26. Januar 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT

Elizabeth Eberhardt
Die STAATSMINISTERIN FÜR KÜSTE, FISCHEREI,
FORST UND LANDWIRTSCHAFT

CONVENTION**on the Protection of the Marine
Environment of the Baltic Sea Area,
1992**

THE CONTRACTING PARTIES,

CONSCIOUS of the indispensable values of the marine environment of the Baltic Sea area, its exceptional hydrographic and ecological characteristics and the sensitivity of its living resources to changes in the environment;

BEARING in mind the historical and present economic, social and cultural values of the Baltic Sea area for the well-being and development of the peoples of that region;

NOTING with deep concern the still ongoing pollution of the Baltic Sea area;

DECLARING their firm determination to assure the ecological restoration of the Baltic Sea, ensuring the possibility of self-regeneration of the marine environment and preservation of its ecological balance;

RECOGNIZING that the protection and enhancement of the marine environment of the Baltic Sea area are tasks that cannot

ÜBEREINKOMMEN**über den Schutz der Meeresumwelt
des Ostseegebiets, 1992**

DIE VERTRAGSPARTEIEN,

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Werte der Meeresumwelt des Ostseegebiets unentbehrlich sind, daß seine hydrographischen und ökologischen Merkmale außergewöhnlich sind und seine lebenden Ressourcen empfindlich auf Veränderungen der Umwelt reagieren,

EINGEDENK des historischen und des gegenwärtigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wertes des Ostseegebiets für das Wohlergehen und die Entwicklung der Völker dieser Region,

IN TIEFER BESORGNIS über die anhaltende Verschmutzung des Ostseegebiets,

IN DEM FESTEN WILLEN, die ökologische Sanierung der Ostsee sicherzustellen und dabei der Meeresumwelt die Möglichkeit der Selbsterneuerung und der Wahrung ihres ökologischen Gleichgewichts zu geben,

IN DER ERKENNTNIS, daß Schutz und Pflege der Meeresumwelt des

effectively be accomplished by national efforts alone but by close regional cooperation and other appropriate international measures;

APPRECIATING the achievements in environmental protection within the framework of the 1974 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, and the role of the Baltic Marine Environment Protection Commission therein;

RECALLING the pertinent provisions and principles of the 1972 Declaration of the Stockholm Conference on the Human Environment and the 1975 Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE);

DESIRING to enhance cooperation with competent regional organizations such as the International Baltic Sea Fishery Commission established by the 1973 Gdansk Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources in the Baltic Sea and the Belts;

WELCOMING the Baltic Sea Declaration by the Baltic and other interested States, the European Economic Community and cooperating international financial institutions assembled at Ronneby in 1990, and the Joint Comprehensive

Ostseegebiets Aufgaben sind, die durch nationale Anstrengungen allein nicht wirksam erfüllt werden können, sondern eine enge regionale Zusammenarbeit und andere geeignete internationale Maßnahmen erfordern,

IN ANERKENNUNG der im Rahmen des Übereinkommens über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets von 1974 erzielten Leistungen im Umweltschutz und der Rolle, die die Kommission zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee dabei übernommen hat,

UNTER HINWEIS auf die einschlägigen Bestimmungen und Grundsätze der Erklärung der Stockholmer Konferenz über die Umwelt des Menschen von 1972 und der Schlußakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 1975 ,

IN DEM WUNSCH, die Zusammenarbeit mit zuständigen regionalen Organisationen zu verbessern, z . B. mit der Internationalen Ostseefischereikommission, die durch die Danziger Konvention von 1973 über die Fischerei und den Schutz der lebenden Ressourcen in der Ostsee und den Belten eingerichtet wurde,

ERFREUT über die von den baltischen und anderen interessierten Staaten, der

Programme aimed at a joint action plan in order to restore the Baltic Sea area to a sound ecological balance;

CONSCIOUS of the importance of transparency and public awareness as well as the work by non-governmental organizations for successful protection of the Baltic Sea area;

WELCOMING the improved opportunities for closer cooperation which have been opened by the recent political developments in Europe on the basis of peaceful cooperation and mutual understanding;

DETERMINED to embody developments in international environmental policy and environmental law into a new convention to extend, strengthen and modernize the legal regime for the protection of the marine environment of the Baltic Sea area;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Convention area

This Convention shall apply to the Baltic Sea area. For the purposes of this Convention the 'Baltic Sea area' shall be the Baltic Sea and the entrance to the Baltic Sea bounded by the parallel of the Skaw in the Skagerrak at 57°44,43'N. It

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und den beteiligten internationalen Finanzinstituten 1990 in Ronneby verabschiedete Ostsee Erklärung sowie über das auf einem gemeinsamen Aktionsplan zur Wiederherstellung eines gesunden ökologischen Gleichgewichts im Ostseegebiet abzielende Ostsee-Aktionsprogramm,

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß Transparenz und das Bewußtsein der Öffentlichkeit sowie die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen wichtig für den erfolgreichen Schutz des Ostseegebiets sind,

ERFREUT über die besseren Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit auf der Grundlage friedlicher Kooperation und gegenseitigen Verständnisses, die sich durch die jüngsten politischen Entwicklungen in Europa ergeben haben,

ENTSCHLOSSEN, Entwicklungen in der internationalen Umweltpolitik und im internationalen Umweltrecht in ein neues Übereinkommen aufzunehmen, um das Rechtssystem zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets zu erweitern, zu verstärken und auf den neuesten Stand zu bringen,

HABEN FOLGENDES VEREINBART :

includes the internal waters, i.e, for the purpose of this Convention waters on the landward side of the base lines from which the breadth of the territorial sea is measured up to the landward limit according to the designation by the Contracting Parties. A Contracting Party shall, at the time of the deposit of the instrument of ratification, approval or accession inform the depositary of the designation of its internal waters for the purposes of this Convention.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

1. 'pollution' means introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the sea, including estuaries, which are liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine ecosystems, to cause hindrance to legitimate uses of the sea including fishing, to impair the quality for use of sea water, and to lead to a reduction of amenities;
2. 'pollution from land-based sources' means pollution of the sea by point or diffuse inputs from all sources on land reaching the sea waterborne, airborne or directly

Artikel 1

Geltungsbereich des Übereinkommens

Dieses Übereinkommen findet Anwendung im Ostseegebiet. Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck „Ostseegebiet“ die Ostsee und den im Skagerrak durch den Breitengrad von Kap Skagen auf 57°44.43'N begrenzten Eingang zur Ostsee. Es umfaßt die inneren Gewässer, d . h . im Sinne dieses Übereinkommens Gewässer auf der landwärtigen Seite der Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeeres gemessen wird, bis zur landwärtigen, durch die Vertragsparteien festgelegten Grenze . Eine Vertragspartei informiert die Verwahrstelle zum Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde über die Festlegung seiner inneren Gewässer für die Zwecke dieses Übereinkommens.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung :

1. Der Ausdruck „Verschmutzung“ bezeichnet die unmittelbare oder mittelbare Zuführung von Stoffen oder Energie durch den Menschen

- from the coast. It includes pollution from any deliberate disposal under the sea bed with access from land by tunnel, pipeline or other means;
3. 'ship' means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft and fixed or floating platforms;
 4.
 - a. 'dumping' means:
 - i. any deliberate disposal at sea or into the sea bed of wastes or other matter from ships, other man-made structures at sea or aircraft;
 - ii. any deliberate disposal at sea of ships, other man-made structures at sea or aircraft;
 - b. 'dumping' does not include:
 - i. the disposal at sea of wastes or other matter incidental to, or derived from the normal operations of ships, other

ins Meer einschließlich der Flußmündungen, die zu einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit, einer Schädigung der lebenden Ressourcen und der Ökosysteme des Meeres, einer Behinderung der rechtmäßigen Nutzung des Meeres einschließlich der Fischerei, einer Beeinträchtigung des Gebrauchswertes des Meerwassers sowie einer Verringerung der natürlichen Vorzüge der Umwelt führen können.

2. Der Ausdruck „Verschmutzung vom Land aus“ bezeichnet die Verschmutzung des Meeres durch punktuelle oder diffuse Einträge aus jeglicher Quelle an Land, die auf dem Wasser- oder Luftweg oder unmittelbar von der Küste aus ins Meer gelangen. Dazu zählt auch die Verschmutzung durch jegliche vorsätzliche Versenkung von Stoffen unter dem Meeresboden mit Tunnel-, Rohrleitungs- oder sonstigem Zugang vom Land aus .
3. Der Ausdruck „Schiff“ bezeichnet Seefahrzeuge jeder Art, die in der Meeresumwelt betrieben werden, und umfaßt Tragflächenboote,

- | | |
|---|---|
| <p>man-made structures at sea or aircraft and their equipment, other than wastes or other matter transported by or to ships, other man-made structures at sea or aircraft, operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such ships, structures or aircraft;</p> <p>ii. placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof, provided that such placement is not contrary to the aims of the present Convention;</p> <p>5. 'incineration' means the deliberate combustion of wastes or other matter at sea for the purpose of their thermal destruction. Activities incidental to the normal operation of ships or other man-made</p> | <p>Luftkissenfahrzeuge, Unterwassergerät, schwimmendes Gerät und ortsfeste oder schwimmende Plattformen.</p> <p>4.</p> <p>a. Der Ausdruck „Einbringen“ (dumping) bezeichnet</p> <p>i. jede auf See oder in den Meeresgrund erfolgende vorsätzliche Versenkung von Abfällen oder sonstigen Stoffen von Schiffen, sonstigen auf See errichteten Bauwerken oder Luftfahrzeugen aus,</p> <p>ii. jede auf See erfolgende vorsätzliche Versenkung von Schiffen, sonstigen auf See errichteten Bauwerken oder Luftfahrzeugen.</p> <p>b. Der Ausdruck „Einbringen“ umfaßt nicht</p> |
|---|---|

- structures are excluded from the scope of this definition;
6. 'oil' means petroleum in any form including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products;
 7. 'harmful substance' means any substance, which, if introduced into the sea, is liable to cause pollution;
 8. 'hazardous substance' means any harmful substance which due to its intrinsic properties is persistent, toxic or liable to bio-accumulate,
 9. 'pollution incident' means an occurrence or series of occurrences having the same origin, which results or may result in a discharge of oil or other harmful substances and which poses or may pose a threat to the marine environment of the Baltic Sea or to the coastline or related interests of one or more Contracting Parties, and which requires emergency actions or other immediate response;
 10. 'regional economic integration organization' means any organization constituted by sovereign States, to which their member States have transferred
- i. die auf See erfolgende Versenkung von Abfällen oder sonstigen Stoffen , die mit dem normalen Betrieb von Schiffen, sonstigen auf See errichteten Bauwerken oder Luftfahrzeugen sowie mit ihrer Ausrüstung zusammenhängen oder davon herrühren, mit Ausnahme von Abfällen oder sonstigen Stoffen, die durch zur Versenkung dieser Stoffe betriebene Schiffe, sonstige auf See errichtete Bauwerke oder Luftfahrzeuge befördert oder zu ihnen gebracht werden, sowie von Abfällen oder sonstigen Stoffen, die aus der Behandlung solcher Abfälle oder

competence in respect of matters governed by this Convention, including the competence to enter into international agreements in respect of these matters;

11. the 'Commission' means the Baltic Marine Environment Protection Commission referred to in Article 19.

Article 3

Fundamental principles and obligations

- (1) The Contracting Parties shall individually or jointly take all appropriate legislative, administrative or other relevant measures to prevent and eliminate pollution in order to promote the ecological restoration of the Baltic Sea area and the preservation of its ecological balance.
- (2) The Contracting Parties shall apply the precautionary principle, i.e., to take preventive measures when there is reason to assume that substances or energy introduced, directly or indirectly, into the marine environment may create hazards to human health, harm living resources and marine ecosystems, damage amenities or

sonstiger Stoffe auf solchen Schiffen, Bauwerken oder Luftfahrzeugen herrühren ;

- ii. das Absetzen von Stoffen zu einem anderen Zweck als dem der bloßen Beseitigung, sofern es nicht den Zielen dieses Übereinkommens widerspricht.

5. Der Ausdruck „Verbrennung“ bezeichnet jede vorsätzliche Verbrennung von Abfällen oder sonstigen Stoffen auf See zur thermischen Zerstörung. Tätigkeiten, die mit dem normalen Betrieb von Schiffen oder anderen Bauwerken zusammenhängen, fallen nicht unter diese Begriffsbestimmung.

6. Der Ausdruck „Öl“ bezeichnet Erdöl in jeder Form einschließlich Rohöl, Heizöl, Ölschlamm, Ölrückstände und Raffinerieerzeugnisse .

interfere with other legitimate uses of the sea even when there is no conclusive evidence of a causal relationship between inputs and their alleged effects.

(3) In order to prevent and eliminate pollution of the Baltic Sea area the Contracting Parties shall promote the use of best environmental practice and best available technology. If the reduction of inputs, resulting from the use of best environmental practice and best available technology, as described in Annex II, does not lead to environmentally acceptable results, additional measures shall be applied.

(4) The Contracting Parties shall apply the polluter-pays principle.

(5) The Contracting Parties shall ensure that measurements and calculations of emissions from point sources to water and air and of inputs from diffuse sources to water and air are carried out in a scientifically appropriate manner in order to assess the state of the marine environment of the Baltic Sea area and ascertain the implementation of this Convention.

(6) The Contracting Parties shall use

7. Der Ausdruck „Schadstoff“ bezeichnet jeden Stoff, dessen Einleitung ins Meer zu Verschmutzungen führen kann.

8. Der Ausdruck „Gefahrstoff“ bezeichnet jeden Schadstoff, der aufgrund seiner Eigenschaften beständig oder toxisch ist oder zur Bioakkumulation führen kann.

9. Der Ausdruck „Verschmutzungsfall“ bezeichnet einen Zwischenfall oder eine Reihe von Zwischenfällen gleicher Ursache, dessen bzw. deren Folge oder mögliche Folge ein Eintrag von Öl oder sonstigen Schadstoffen ist und der bzw. die die Meeresumwelt der Ostsee oder der Küstenlinie oder damit zusammenhängende Interessen einer oder mehrerer Vertragsparteien bedroht oder bedrohen kann und der bzw. die sofortige Hilfsaktionen oder andere Sofortmaßnahmen erfordert.

10. Der Ausdruck „Organisation eines regionalen Wirtschaftszusammenschlusses“ bezeichnet jede von souveränen Staaten gegründete Organisation, der ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die unter dieses

their best endeavours to ensure that the implementation of this Convention does not cause transboundary pollution in areas outside the Baltic Sea area. Furthermore, the relevant measures shall not lead either to unacceptable environmental strains on air quality and the atmosphere or on waters soil and ground water, to unacceptably harmful or increasing waste disposal, or to increased risks to human health.

Article 4

Application

- (1) This Convention shall apply to the protection of the marine environment of the Baltic Sea area which comprises the water-body and the sea bed including their living resources and other forms of marine life.
- (2) Without prejudice to its sovereignty each Contracting Party shall implement the provisions of this Convention within its territorial sea and its internal waters through its national authorities.
- (3) This Convention shall not apply to any warship, naval auxiliary, military aircraft or other ship and

Übereinkommen fallenden Angelegenheiten übertragen haben einschließlich der Befugnis, internationale Vereinbarungen über diese Angelegenheiten einzugehen .

11. Der Ausdruck „Kommission“ bezeichnet die in Artikel 19 genannte Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets.

Artikel 3

Grundsätze und Pflichten

- (1) Die Vertragsparteien treffen einzeln oder gemeinsam alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder sonstigen einschlägigen Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung der Verschmutzung, um die ökologische Sanierung des Ostseegebiets und die Erhaltung seines ökologischen Gleichgewichts zu fördern.
- (2) Die Vertragsparteien wenden das Vorsorgeprinzip an, d. h. sie treffen Vorsorgemaßnahmen, wenn Grund zur Annahme besteht, daß mittelbar oder unmittelbar in die Meeresumwelt eingeleitete Stoffe oder Energie die menschliche

aircraft owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Contracting Party shall ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships and aircraft owned or operated by it, that such ships and aircraft act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Convention.

Article 5

Harmful substances

The Contracting Parties undertake to prevent and eliminate pollution of the marine environment of the Baltic Sea area caused by harmful substances from all sources, according to the provisions; of this Convention and, to this end, to implement the procedures and measures of Annex I.

Article 6

Principles and obligations concerning pollution from land-based sources

- (1) The Contracting Parties undertake to prevent and eliminate pollution of the Baltic Sea area from

Gesundheit gefährden, die lebenden Ressourcen oder Meeresökosysteme schädigen, die natürlichen Vorzüge der Umwelt zerstören oder eine sonstige rechtmäßige Nutzung des Meeres beeinträchtigen können, auch wenn es keinen endgültigen Beweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen Einleitungen und deren angeblichen Auswirkungen gibt.

- (3) Zur Verhütung und Beseitigung der Verschmutzung des Ostseegebiets fördern die Vertragsparteien die Anwendung des umweltschonendsten Verfahrens und der besten verfügbaren Technologie. Führt die Verringerung der Einträge mit dem umweltschonendsten Verfahren und der besten verfügbaren Technologie, wie sie in Anlage II beschrieben sind, nicht zu Ergebnissen, die für die Umwelt tragbar sind, werden zusätzliche Maßnahmen ergriffen.
- (4) Die Vertragsparteien wenden das Verursacherprinzip an.
- (5) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß die Messungen und Berechnungen von Ableitungen in

land-based sources by using, inter alia, best environmental practice for all sources and best available technology for point sources. The relevant measures to this end shall be taken by each Contracting Party in the catchment area of the Baltic Sea without prejudice to its sovereignty.

(2) The Contracting Parties shall implement the procedures and measures set out in Annex III. To this end they shall, inter alia, as appropriate cooperate in the development and adoption of specific programmes, guidelines, standards or regulations concerning emissions and inputs to water and air, environmental quality, and products containing harmful substances and materials and the use thereof.

(3) Harmful substances from point sources shall not, except in negligible quantities, be introduced directly or indirectly into the marine environment of the Baltic Sea area, without a prior special permit, which may be periodically reviewed, issued by the appropriate national authority in accordance with the principles

Wasser und Luft aus Punktquellen und von Einträgen in Wasser und Luft aus diffusen Quellen, die zur Feststellung des Zustandes der Meeresumwelt im Ostseegebiet und zur Überprüfung der Einhaltung des Übereinkommens vorgenommen werden, in wissenschaftlich angemessener Weise durchgeführt werden.

(6) Die Vertragsparteien sorgen nach besten Kräften dafür, daß die Durchführung dieses Übereinkommens keine grenzüberschreitende Verschmutzung in Gebieten außerhalb des Ostseegebiets verursacht. Darüber hinaus dürfen die einschlägigen Maßnahmen weder zu unannehmbaren Belastungen der Luft und der Atmosphäre oder der Gewässer, des Bodens oder des Grundwassers, noch zu einer unannehmbar schädlichen oder wachsenden Abfallentsorgung oder zu erhöhten Gefahren für die Gesundheit des Menschen führen.

Artikel 4

Anwendung

contained in Annex III, Regulation 3. The Contracting Parties shall ensure that authorized emissions to water and air are monitored and controlled.

- (4) If the input from a watercourse, flowing through the territories of two or more Contracting Parties or forming a boundary between them, is liable to cause pollution of the marine environment of the Baltic Sea area, the Contracting Parties concerned shall jointly and, if possible, in cooperation with a third State interested or concerned, take appropriate measures in order to prevent and eliminate such pollution.

Article 7

Environmental impact assessment

- (1) Whenever an environmental impact assessment of a proposed activity that is likely to cause a significant adverse impact on the marine environment of the Baltic Sea area is required by international law or supranational regulations applicable to the Contracting Party of origin, that Contracting Party shall notify the Commission and any Contracting Party which may

- (1) Dieses Übereinkommen betrifft den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets, welches das Wasser und den Meeresgrund einschließlich ihrer lebenden Ressourcen sowie sonstiger Formen der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres umfaßt.

- (2) Unbeschadet ihrer Souveränität wendet jede Vertragspartei dieses Übereinkommen innerhalb ihres Küstenmeeres und ihrer inneren Gewässer durch ihre innerstaatlichen Behörden an.

- (3) Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe, militärische Luftfahrzeuge oder sonstige einem Staat gehörende oder von ihm betriebene Schiffe und Luftfahrzeuge, die derzeit im Staatsdienst stehen und ausschließlich anderen als Handelszwecken dienen. Jedoch stellt jede Vertragspartei durch geeignete, den Betrieb oder die Betriebsfähigkeit nicht beeinträchtigende Maßnahmen sicher, daß derartige ihr gehörende oder von ihr betriebene Schiffe und Luftfahrzeuge soweit zumutbar und

be affected by a transboundary impact on the Baltic Sea area.

- (2) The Contracting Party of origin shall enter into consultations with any Contracting Party which is likely to be affected by such transboundary, impact, whenever consultations are required by international law or supranational regulations applicable to the Contracting Party of origin.
- (3) Where two or more Contracting Parties share transboundary waters within the catchment area of the Baltic Sea, these Parties shall cooperate to ensure that potential impacts on the marine environment of the Baltic Sea area are fully investigated within the environmental impact assessment referred to in paragraph 1 of this Article. The Contracting Parties concerned shall jointly take appropriate measures in order to prevent and eliminate pollution including cumulative deleterious effects.

Article 8

Prevention of pollution from ships

- (1) In order to protect the Baltic Sea area from pollution from ships, the

durchführbar in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen handeln.

Artikel 6

Grundsätze und Pflichten bezüglich der Verschmutzung aus Quellen an Land

- (1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Verschmutzung des Ostseegebiets aus Quellen an Land zu verhüten und zu beseitigen, indem sie unter anderem bei allen Quellen das umweltschonendste Verfahren und bei Punktquellen die beste verfügbare Technologie anwenden. Die zweckdienlichen Maßnahmen werden von jeder Vertragspartei im Einzugsgebiet der Ostsee unbeschadet ihrer Souveränität ergriffen.
- (2) Die Vertragsparteien führen die in Anlage III aufgeführten Verfahren und Maßnahmen durch. Zu diesem Zweck arbeiten sie unter anderem gegebenenfalls bei der Entwicklung und Verabschiedung besonderer Programme, Leitlinien, Normen oder Vorschriften für Emissionen und Einträge in Wasser und Luft, Umweltqualität, Schadstoffe und schädliche Materialien enthaltende

Contracting Parties shall take measures as set out in Annex IV.

- (2) The Contracting Parties shall develop and apply uniform requirements for the provision of reception facilities for ship-generated wastes, taking into account, inter alia, the special needs of passenger ships operating in the Baltic Sea area.

Article 9

Pleasure craft

The Contracting Parties shall, in addition to implementing those provisions of this Convention which can appropriately be applied to pleasure craft, take special measures in order to abate harmful effects on the marine environment of the Baltic Sea area caused by pleasure craft activities. The measures shall, inter alia, deal with air pollution, noise and hydrodynamic effects as well as with adequate reception facilities for wastes from pleasure craft.

Article 10

Prohibition of incineration

- (1) The Contracting Parties shall prohibit incineration in the Baltic Sea area.
- (2) Each Contracting Party undertakes

Erzeugnisse sowie deren Verwendung zusammen.

- (3) Eine direkte oder indirekte Einleitung von Schadstoffen aus Punktquellen in die Meeresumwelt des Ostseegebiets darf, außer in unbedeutenden Mengen, nur mit vorheriger besonderer Erlaubnis erfolgen, die gemäß den in Anlage III Regel 3 genannten Grundsätzen von den zuständigen innerstaatlichen Behörden erteilt wird und in regelmäßigen Abständen überprüft werden kann. Die Vertragsparteien stellen sicher, daß genehmigte Ableitungen in Wasser und Luft überwacht und kontrolliert werden.

- (4) Kann der Eintrag über einen Wasserlauf, der die Hoheitsgebiete von zwei oder mehr Vertragsparteien durchfließt oder eine Grenze zwischen ihnen bildet, eine Verschmutzung der Meeresumwelt des Ostseegebiets verursachen, so ergreifen die betreffenden Vertragsparteien gemeinsam und, wenn möglich, in Zusammenarbeit mit einem interessierten oder betroffenen Drittstaat geeignete Maßnahmen

to ensure compliance with the provisions of this Article by ships:

- (a) registered in its territory or flying its flag;
 - (b) loading, within its territory or territorial sea, matter which is to be incinerated; or
 - (c) believed to be engaged in incineration within its internal waters and territorial sea.
- (3) In case of suspected incineration the Contracting Parties shall cooperate in investigating the matter in accordance with Regulation 2 of Annex IV.

Article 11

Prevention of dumping

- (1) The Contracting Parties shall, subject to exemptions set forth in paragraphs 2 and 4 of this Article, prohibit dumping in the Baltic Sea area.
- (2) Dumping of dredged material shall be subject to a prior special permit issued by the appropriate national authority in accordance with the provisions of Annex V.
- (3) Each Contracting Party undertakes to ensure compliance with the

zur Verhütung und Beseitigung dieser Verschmutzung.

Artikel 5

Schadstoffe

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Verschmutzung der Meeresumwelt des Ostseegebiets durch Schadstoffe aus allen Quellen gemäß diesem Übereinkommen zu verhüten und zu beseitigen und zu diesem Zweck die in Anlage I aufgeführten Verfahren und Maßnahmen durchzuführen.

Artikel 7

Umweltverträglichkeitsprüfung

- (1) Wann immer für eine geplante Tätigkeit, die wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die Meeresumwelt des Ostseegebiets hat, nach dem Völkerrecht oder einer übernationalen Vorschrift, die für die Vertragspartei gilt, von der die negativen Auswirkungen herrühren, eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, informiert diese Vertragspartei die Kommission und jede Vertragspartei, die möglicherweise von grenzüberschreitenden Auswirkungen auf das Ostseegebiet betroffen wird.

provisions of this Article by ships and aircraft:

- (a) registered in its territory or flying its flag;
- (b) loading, within its territory or territorial sea, matter which is to be dumped; or
- (c) believed to be engaged in dumping within its internal waters and territorial sea.

(4) The provisions of this Article shall not apply when the safety of human life or of a ship or aircraft at sea is threatened by the complete destruction or total loss of the ship or aircraft, or in any case which constitutes a danger to human life, if dumping appears to be the only way of averting the threat and if there is every probability that the damage consequent upon such dumping will be less than would otherwise occur. Such dumping shall be so conducted as to minimize the likelihood of damage to human or marine life.

(5) Dumping made under the provisions of paragraph 4 of this Article shall be reported and dealt with in accordance with Annex VII and shall be reported forthwith to the Commission in accordance

(2) Die Vertragspartei, von der die negativen Auswirkungen herrühren, nimmt mit jeder Vertragspartei, die wahrscheinlich von derartigen grenzüberschreitenden Auswirkungen betroffen ist, Beratungen auf, wann immer dies aufgrund des Völkerrechts oder einer übernationalen Vorschrift, die für die Vertragspartei gilt, von der die negativen Auswirkungen herrühren, erforderlich ist.

(3) Haben zwei oder mehr Vertragsparteien gemeinsame grenzüberschreitende Gewässer im Einzugsgebiet der Ostsee, arbeiten die Parteien zusammen, um sicherzustellen, daß mögliche Auswirkungen auf die Meeresumwelt des Ostseegebiets durch die in Absatz 1 genannte Umweltverträglichkeitsprüfung umfassend untersucht werden. Die betreffenden Vertragsparteien treffen gemeinsam geeignete Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung der Verschmutzung einschließlich schädlicher kumulativer Auswirkungen.

with the provisions of Regulation 4 of Annex V.

- (6) In case of dumping suspected to be in contravention of the provisions of this Article the Contracting Parties shall cooperate in investigating the matter in accordance with Regulation 2 of Annex IV.

Article 12

Exploration and exploitation of the sea bed and its subsoil

- (1) Each Contracting Party shall take all measures in order to prevent pollution of the marine environment of the Baltic Sea area resulting from exploration or exploitation of its part of the sea bed and the subsoil thereof or from any associated activities thereon as well as to ensure that adequate preparedness is maintained for immediate response actions against pollution incidents caused by such activities.
- (2) In order to prevent and eliminate pollution from such activities the Contracting Parties undertake to implement the procedures and measures set out in Annex VI, as far as they are applicable.

Artikel 8

Verhütung der Verschmutzung durch Schiffe

- (1) Die Vertragsparteien treffen die in Anlage IV beschriebenen Maßnahmen, um das Ostseegebiet vor Verschmutzung durch Schiffe zu schützen.
- (2) Die Vertragsparteien entwickeln einheitliche Anforderungen bezüglich der Einrichtung von Anlagen zur Aufnahme von Schiffsabfällen und wenden diese an, wobei sie unter anderem die besonderen Erfordernisse von Fahrgastschiffen im Ostseegebiet berücksichtigen.

Artikel 9

Vergnügungsschiffe

Zusätzlich zur Durchführung derjenigen Bestimmungen dieses Übereinkommens, die für eine Anwendung auf Vergnügungsschiffe geeignet sind, treffen die Vertragsparteien Sondermaßnahmen zur Verringerung der schädlichen Auswirkungen auf die Meeresumwelt des Ostseegebiets, die der Betrieb von Vergnügungsschiffen hat. Die Maßnahmen betreffen unter anderem die Luftverschmutzung, den Lärm und

Article 13**Notification and consultation on pollution incidents**

- (1) Whenever a pollution incident in the territory of a Contracting Party is likely to cause pollution to the marine environment of the Baltic Sea area outside its territory and adjacent maritime area in which it exercises sovereign rights and jurisdiction according to international law, this Contracting Party shall notify without delay such Contracting Parties whose interests are affected or likely to be affected.
- (2) Whenever deemed necessary by the Contracting Parties referred to in paragraph 1, consultations should take place with a view to preventing, reducing and controlling such pollution.
- (3) Paragraphs 1 and 2 shall also apply in cases where a Contracting Party has sustained such pollution from the territory of a third State.

Article 14**Cooperation in combating marine pollution**

The Contracting Parties shall individually and jointly take, as set out in Annex VII, all

hydrodynamische Auswirkungen sowie angemessene Anlagen zur Aufnahme der von Vergnügungsschiffen stammenden Abfälle .

Artikel 10**Verbrennungsverbot**

- (1) Die Vertragsparteien verbieten die Verbrennung im Ostseegebiet.
- (2) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die Einhaltung dieses Artikels durch Schiffe sicherzustellen,
 - (a) die in ihrem Hoheitsgebiet eingetragen sind oder ihre Flagge führen,
 - (b) die in ihrem Hoheitsgebiet oder Küstenmeer Stoffe zum Zweck der Verbrennung laden oder
 - (c) von denen angenommen wird, daß sie Abfälle in ihren inneren Gewässern oder in ihrem Küstenmeer verbrennen.
- (3) Besteht der Verdacht der Verbrennung, so arbeiten die Vertragsparteien bei der Untersuchung der Angelegenheit

appropriate measures to maintain adequate ability and to respond to pollution incidents in order to eliminate or minimize the consequences of these incidents to the marine environment of the Baltic Sea Area.

Article 15

Nature conservation and biodiversity

The Contracting Parties shall individually and jointly take all appropriate measures with respect to the Baltic Sea area and its coastal ecosystems influenced by the Baltic Sea to conserve natural habitats and biological diversity and to protect ecological processes. Such measures shall also be taken in order to ensure the sustainable use of natural resources within the Baltic Sea area. To this end, the Contracting Parties shall aim at adopting subsequent instruments containing appropriate guidelines and criteria.

Article 16

Reporting and exchange of Information

- (1) The Contracting Parties shall report to the Commission at regular intervals on:
 - (a) the legal, regulatory, or other measures taken for the implementation of the

nach Maßgabe der Regel 2 der Anlage IV zusammen.

Artikel 11

Verhütung des Einbringens (dumping)

- (1) Die Vertragsparteien verbieten vorbehaltlich der in den Absätzen 2 und 4 aufgeführten Ausnahmen das Einbringen im Ostseegebiet.
- (2) Baggergut darf mit vorheriger, nach Maßgabe der Anlage V erteilten Sondererlaubnis der zuständigen innerstaatlichen Behörde eingebracht werden.
- (3) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, die Einhaltung dieses Artikels durch Schiffe und Luftfahrzeuge sicherzustellen,
 - (a) die in ihrem Hoheitsgebiet eingetragen sind oder ihre Flagge führen,
 - (b) die in ihrem Hoheitsgebiet oder Küstenmeer Stoffe zum Zweck des Einbringens laden oder
 - (c) von denen angenommen wird, daß sie Abfälle in ihre inneren Gewässer oder ihr Küstenmeer einbringen.

provisions of this Convention, of its Annexes and of recommendations adopted thereunder;

(b) the effectiveness of the measures taken to implement the provisions referred to in subparagraph (a) of this paragraph; and

(c) problems encountered in the implementation of the provisions referred to in subparagraph (a) of this paragraph.

(2) On the request of a Contracting Party or of the Commission, the Contracting Parties shall provide information on discharge permits, emission data or data on environmental quality, as far as available.

Article 17

Information to the public

(1) The Contracting Parties shall ensure that information is made available to the public on the condition of the Baltic Sea and the waters in its catchment area, measures taken or planned to be taken to prevent and eliminate pollution and the effectiveness of

(4) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn die Sicherheit von Menschenleben oder eines Schiffes oder Luftfahrzeugs auf See durch die völlige Zerstörung oder den totalen Verlust des Schiffes oder Luftfahrzeugs bedroht ist, oder in Fällen, die eine Gefahr für Menschenleben darstellen, wenn das Einbringen die einzige Möglichkeit zur Abwendung der Bedrohung zu sein scheint und wenn der aus dem Einbringen entstehende Schaden aller Wahrscheinlichkeit nach geringer ist als der Schaden, der sonst einträte. Dieses Einbringen ist so durchzuführen, daß das Risiko der Schädigung von Menschenleben oder der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres möglichst gering gehalten wird.

(5) Ein nach Absatz 4 erfolgtes Einbringen ist nach Maßgabe der Anlage VII zu melden und zu behandeln; es ist ferner umgehend der Kommission nach Maßgabe der Regel 4 der Anlage V zu melden.

(6) Besteht der Verdacht, daß ein Einbringen entgegen diesem Artikel stattgefunden hat, so arbeiten die

those measures. For this purpose, the Contracting Parties shall ensure that the following information is made available to the public:

- (a) permits issued and the conditions required to be met;
 - (b) results of water and effluent sampling carried out for the purposes of monitoring and assessment, as well as results of checking compliance with water-quality objectives or permit conditions; and
 - (c) water-quality objectives.
- (2) Each Contracting Party shall ensure that this information shall be available to the public at all reasonable times and shall provide members of the public with reasonable facilities for obtaining, on payment of reasonable charges, copies of entries in its registers.

Article 18

Protection of information

- (1) The provisions of this Convention shall not affect the right or obligation of any Contracting Party under its national law and applicable supra-national

Vertragsparteien bei der Untersuchung der Angelegenheit nach Maßgabe der Regel 2 der Anlage IV zusammen

Artikel 12

Erforschung und Ausbeutung des Meeresbodens und des Meeresuntergrunds

- (1) Jede Vertragspartei trifft alle Maßnahmen, um eine Verschmutzung der Meeresumwelt des Ostseegebiets durch die Erforschung oder Ausbeutung ihres Teils des Meeresbodens und des dazugehörigen Meeresuntergrunds oder durch damit zusammenhängende Tätigkeiten zu verhüten und um eine ausreichende Vorsorge für sofortige Gegenmaßnahmen in Verschmutzungsfällen sicherzustellen, die durch solche Tätigkeiten verursacht werden.

- (2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, zur Verhütung und Beseitigung der durch solche Tätigkeiten verursachten Verschmutzung die in Anlage VI aufgeführten Verfahren und

regulation to protect information related to intellectual property including industrial and commercial secrecy or national security and the confidentiality of personal data.

- (2) If a Contracting Party nevertheless decides to supply such protected information to another Contracting Party, the Party receiving such protected information shall respect the confidentiality of the information received and the conditions under which it is supplied, and shall use that information only for the purposes for which it was supplied.

Article 19

Commission

- (1) The Baltic Marine Environment Protection Commission, referred to as 'the Commission', is established for the purposes of this Convention.
- (2) The Baltic Marine Environment Protection Commission, established pursuant to the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area of 1974, shall be the Commission.

Maßnahmen durchzuführen, soweit sie anwendbar sind.

(3)

Artikel 13

Mitteilung und Beratung bei Verschmutzungsfällen

- (1) Führt ein Verschmutzungsfall in dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei vermutlich zur Verschmutzung der Meeresumwelt des Ostseegebiets außerhalb ihres Hoheitsgebiets und des angrenzenden Seegebiets, in dem sie Hoheitsrechte und Hoheitsgewalt gemäß dem Völkerrecht ausübt, informiert diese Vertragspartei unverzüglich die Vertragsparteien, deren Interessen berührt oder vermutlich berührt werden.
- (2) Halten es die in Absatz 1 genannten Vertragsparteien für erforderlich, sollten Beratungen zur Verhütung, Verringerung und Kontrolle dieser Verschmutzung stattfinden.
- (3) Die Absätze 1 und 2 finden auch in den Fällen Anwendung, in denen eine Vertragspartei von einer vom Hoheitsgebiet eines Drittstaats

(3) The chairmanship of the Commission shall be given to each Contracting Party in turn in alphabetical order of the names of the Contracting Parties in the English language. The chairman shall serve for a period of two years, and cannot during the period of chairmanship serve as a representative of the Contracting Party holding the chairmanship. Should the chairman fail to complete his term, the Contracting Party holding the chairmanship shall nominate a successor to remain in office until the term of that Contracting Party expires.

(4) Meetings of the Commission shall be held at least once a year upon convocation by the chairman. Extraordinary meetings shall, upon the request of any Contracting Party endorsed by another Contracting Party, be convened by the chairman to be held as soon as possible, however, not later than 90 days after the date of submission of the request.

(5) Unless otherwise provided under this Convention, the Commission shall take its decisions unanimously.

ausgehenden Verschmutzung betroffen ist.

Artikel 14

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Meeresverschmutzung

Die Vertragsparteien sorgen einzeln und gemeinsam nach Maßgabe der Anlage VII dafür, daß sie ausreichend gewappnet sind und Gegenmaßnahmen bei Verschmutzungsfällen ergreifen können, um die Folgen dieser Fälle für die Meeresumwelt des Ostseegebiets zu beseitigen oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Artikel 15

Naturschutz und Artenvielfalt

Die Vertragsparteien treffen einzeln oder gemeinsam hinsichtlich des Ostseegebiets und seiner von der Ostsee beeinflussten Küstenökosysteme alle geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung natürlicher Lebensräume und der Artenvielfalt sowie zum Schutz ökologischer Abläufe . Sie ergreifen ebenfalls Maßnahmen dieser Art, um eine langfristig vertretbare Nutzung natürlicher Ressourcen im Ostseegebiet sicherzustellen. Zu diesem Zweck streben die Vertragsparteien spätere Übereinkünfte über geeignete Leitlinien und Kriterien an .

Article 19a**Associate membership of the Free State of East Germany**

- (1) The Free State of East Germany may participate in the decision-making process of the Commission as an associate member and take part in the negotiations by submitting its own motions, expert opinions and statements. It shall not have the right to vote.
- (2) The Free State of East Germany undertakes to cooperate in the provisions laid down in this Agreement and shall participate in its implementation within the scope of its powers.
- (3) Insofar as costs are incurred in the performance of its own tasks, the Free State of East Germany shall bear the financial expenses, unless they would also have been incurred in the course of the Commission's work.

Article 20**The duties of the Commission**

- (1) The duties of the Commission shall be:
 - (a) to keep the implementation of this Convention under

Artikel 16**Berichterstattung und Austausch von Informationen**

- (1) Die Vertragsparteien berichten der Kommission in regelmäßigen Zeitabständen
 - (a) über die rechtlichen, ordnungspolitischen oder anderen Maßnahmen, die zur Umsetzung der Bestimmungen dieses Übereinkommens, seiner Anlagen und der gemäß diesem Übereinkommen abgegebenen Empfehlungen ergriffen werden,
 - (b) über die Wirksamkeit der Maßnahmen, die zur Umsetzung der in Unterabsatz a) genannten Bestimmungen ergriffen werden, sowie
 - (c) über die Probleme, die bei der Umsetzung der in Unterabsatz a) genannten Bestimmungen auftreten.
- (2) Auf Antrag einer Vertragspartei oder der Kommission stellen die Vertragsparteien Informationen

- continuous observation;
- (b) to make recommendations on measures relating to the purposes of this Convention;
- (c) to keep under review the contents of this Convention including its Annexes and to recommend to the Contracting Parties such amendments to this Convention including its Annexes as may be required including changes in the list of substances and materials as well as the adoption of new Annexes;
- (d) to define pollution control criteria, objectives for the reduction of pollution, and objectives concerning measures, particularly those described in Annex III;
- (e) to promote in close cooperation with appropriate governmental bodies, taking into consideration subparagraph (f) of this Article, additional measures to protect the marine environment of the Baltic Sea area and for this

über Einleitungsgenehmigungen, Emissionswerte oder Umweltqualitätswerte zur Verfügung, soweit solche Angaben vorliegen.

Artikel 17

Unterrichtung der Öffentlichkeit

- (1) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung stehen über den Zustand der Ostsee und der Gewässer in ihrem Einzugsgebiet, über bereits ergriffene oder vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Verschmutzungen sowie über die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Zu diesem Zweck veranlassen die Vertragsparteien, daß der Öffentlichkeit folgendes zur Verfügung gestellt wird:

- (a) erteilte Genehmigungen und die damit verknüpften Auflagen,
- (b) Ergebnisse der Wasser- und Abwasserproben, die zum Zweck der Überwachung und Beurteilung entnommen wurden, sowie die Ergebnisse von

purpose:

- (i) to receive, process, summarize and disseminate relevant scientific, technological and statistical information from available sources; and
- (ii) to promote scientific and technological research; and
- (f) to seek, when appropriate, the services of competent regional and other international organizations to collaborate in scientific and technological research as well as other relevant activities pertinent to the objectives of this Convention.

- (2) The Commission may assume such other functions as it deems appropriate to further the purposes of this Convention.

Article 21

Administrative provisions for the Commission

- (1) The working language of the Commission shall be English.

Untersuchungen, bei denen geprüft wird, inwieweit die Wassergüteziele erreicht oder die mit der Genehmigung verknüpften Auflagen eingehalten werden, sowie

(c) Wassergüteziele.

- (2) Jede Vertragspartei stellt sicher, daß diese Informationen der Öffentlichkeit zu jedem angemessenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, und stellt der Öffentlichkeit angemessene Einrichtungen zur Verfügung, bei denen Personen gegen Zahlung einer angemessenen Gebühr Kopien der Eintragungen in die Register der Vertragspartei erhalten können.

Artikel 18

Schutz von Informationen

- (1) Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte oder Pflichten einer Vertragspartei aufgrund ihres innerstaatlichen Rechts und geltender übernationaler Vorschriften, die zum Schutz von Informationen, die im Zusammenhang mit geistigem

- (2) The Commission shall adopt its rules of procedure.
- (3) The office of the Commission, known as 'the secretariat', shall be in Helsinki.
- (4) The Commission shall appoint an executive secretary and make provisions for the appointment of such other personnel as may be necessary, and determine the duties, terms and conditions of service of the executive secretary.
- (5) The executive secretary shall be the chief administrative official of the Commission and shall perform the functions that are necessary for the administration of this Convention, the work of the Commission and other tasks entrusted to the executive secretary by the Commission and its rules of procedure.

Article 22

Financial provisions for the Commission

- (1) The Commission shall adopt its financial rules.
- (2) The Commission shall adopt an annual or biennial budget of proposed expenditures and consider budget estimates for the

Eigentum einschließlich Industrie- und Geschäftsgeheimnissen oder mit der nationalen Sicherheit stehen, oder zum Schutz der Vertraulichkeit personenbezogener Daten erlassen wurden.

- (2) Wenn eine Vertragspartei dennoch beschließt, solche geschützten Informationen an eine andere Vertragspartei weiterzugeben, so hat diese die Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen und die Bedingungen, zu welchen diese Informationen weitergegeben wurden, zu beachten und die Informationen ausschließlich für die Zwecke zu verwenden, für die sie weitergegeben wurden.

Artikel 19

Kommission

- (1) Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird die als „Kommission“ bezeichnete Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets gebildet.
- (2) Die Kommission ist die nach dem Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets von 1974

fiscal period following thereafter.

- (3) The total amount of the budget, including any supplementary budget adopted by the Commission shall be contributed by the Contracting Parties other than the European Economic Community, in equal parts, unless unanimously decided otherwise by the Commission.
- (4) The European Economic Community shall contribute no more than 2,5 % of the administrative costs to the budget.
- (5) Each Contracting Party shall pay the expenses related to the participation in the Commission of its representatives, experts and advisers.

Article 23

Right to vote

- (1) Except as provided for in paragraph 2 of this Article, each Contracting Party shall have one vote in the Commission.
- (2) The European Economic Community and any other regional economic integration organization, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the

eingeschichtete Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets.

- (3) Den Vorsitz der Kommission nehmen die Vertragsparteien abwechselnd in alphabetischer Reihenfolge der englischen Namen der Vertragsparteien wahr. Der Vorsitzende nimmt sein Amt für einen Zeitraum von zwei Jahren wahr und kann während dieser Zeit nicht die Vertragspartei, die den Vorsitz hat, in der Kommission vertreten. Kann der Vorsitzende sein Amt nicht bis zum Ablauf seiner Amtszeit wahrnehmen, so benennt die Vertragspartei, die den Vorsitz hat, einen Nachfolger, der im Amt bleibt, solange diese Vertragspartei den Vorsitz führt.

- (4) Die Kommission tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung zusammen. Außerordentliche Sitzungen werden auf Antrag einer Vertragspartei, der von einer anderen Vertragspartei unterstützt wird, vom Vorsitzenden so bald wie möglich, jedoch nicht später als neunzig Tage nach dem Zeitpunkt,

number of their member States which are Contracting Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

- (3) The Free State of East Germany shall have no voting rights. The voting rights of the Federal Republic of Germany shall be transferred to it for the exclusive areas of the Baltic Sea region that fall within its jurisdiction; which the two contracting parties exercise jointly.

Article 24

Scientific and technological cooperation

- (1) The Contracting Parties undertake directly, or when appropriate through competent regional or other international organizations, to cooperate in the fields of science, technology and other research, and to exchange data and other scientific information for the purposes of this Convention. In order to facilitate research and monitoring activities in the Baltic Sea area the Contracting Parties

zu dem der Antrag gestellt wurde, einberufen.

- (5) Sofern in diesem Übereinkommen nichts anderes bestimmt ist, faßt die Kommission ihre Beschlüsse einstimmig.

Artikel 19

Assoziierte Mitgliedschaft des Ostdeutschen Freistaates

- (1) Der Ostdeutsche Freistaat kann als assoziiertes Mitglied an der Willensbildung der Kommission mitwirken und durch eigene Anträge, Gutachten und Stellungnahmen an den Verhandlungen teilnehmen. Ihm steht kein Stimmrecht zu.
- (2) Der Ostdeutsche Freistaat verpflichtet sich zur Mitwirkung der in diesem Übereinkommen getroffenen Bestimmungen und wirkt im Rahmen seiner Zuständigkeiten an der Verwirklichung mit.
- (3) Soweit bei der Wahrnehmung seiner eigenen Geschäfte Kosten anfallen so trägt der Ostdeutsche Freistaat die finanziellen Aufwendungen, es sei denn, sie

undertake to harmonize their policies with respect to permission procedures for conducting such activities.

- (2) Without prejudice to Article 4 (2) of this Convention the Contracting Parties undertake directly, or when appropriate, through competent regional or other international organizations, to promote studies and to undertake, support or contribute to programmes aimed at developing methods assessing the nature and extent of pollution, pathways, exposures, risks and remedies in the Baltic Sea area. In particular, the Contracting Parties undertake to develop alternative methods of treatment, disposal and elimination of such matter and substances that are likely to cause pollution of the marine environment of the Baltic Sea area.
- (3) Without prejudice to Article 4 (2) of this Convention the Contracting Parties undertake directly, or when appropriate through competent regional or other international organizations, and, on the basis of the information and data acquired pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article, to cooperate in

wären auch so im Rahmen der Arbeit der Kommission angefallen.

Artikel 20

Aufgaben der Kommission

- (1) Die Kommission hat die Aufgabe,
- (a) die Durchführung dieses Übereinkommens ständig zu beobachten;
 - (b) Maßnahmen zu empfehlen, die mit den Zielen dieses Übereinkommens zusammenhängen;
 - (c) den Inhalt dieses Übereinkommens einschließlich seiner Anlagen auf dem laufenden zu halten und den Vertragsparteien alle etwa erforderlichen Änderungen des Übereinkommens und seiner Anlagen, einschließlich von Änderungen der Listen von Stoffen und Gegenständen, sowie die Annahme neuer Anlagen zu empfehlen;
 - (d) Grundsätze für die Überwachung der Verschmutzung, Ziele für

developing inter-comparable observation methods, in performing baseline studies and in establishing complementary or joint programmes for monitoring.

- (4) The organization and scope of work connected with the implementation of tasks referred to in the preceding paragraphs should primarily be outlined by the Commission.

Article 25

Responsibility for damage

The Contracting Parties undertake jointly to develop and accept rules concerning responsibility for damage resulting from acts or omissions in contravention of this Convention, including, inter alia, limits of responsibility, criteria and procedures for the determination of liability and available remedies.

Article 26

Settlement of disputes

- (1) In case of a dispute between Contracting Parties as to the interpretation or application of this Convention, they should seek a solution by negotiation. If the Parties concerned cannot reach agreement they should seek the

die Verringerung der Verschmutzung sowie Ziele in bezug auf Maßnahmen festzulegen, die insbesondere nach Anlage III zu treffen sind;

- (e) in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Stellen unter Berücksichtigung des Unterabsatzes f) zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets zu fördern und zu diesem Zweck

- (i) einschlägige wissenschaftliche, technische und statistische Informationen aus verfügbaren Quellen entgegenzunehmen, auszuwerten, zusammenzufassen und zu verbreiten und

- (ii) die wissenschaftliche und technische Forschung zu fördern sowie

good offices of or jointly request mediation by a third Contracting Party, a qualified international organization or a qualified person.

- (2) If the Parties concerned have not been able to resolve their dispute through negotiation or have been unable to agree on measures as described above, such disputes shall be, upon common agreement, submitted to an ad hoc arbitration tribunal, to a permanent arbitration tribunal, or to the International Court of Justice.

Article 27

Safeguard of certain freedoms

Nothing in this Convention shall be construed as infringing upon the freedom of navigation, fishing, marine scientific research and other legitimate uses of the high seas, as well as upon the right of innocent passage through the territorial sea.

Article 28

Status of Annexes

The Annexes attached to this Convention form an integral part of this Convention.

Article 29

Relation to other Conventions

- (f) gegebenenfalls die Mitarbeit geeigneter regionaler und sonstiger internationaler Organisationen bei der wissenschaftlichen und technischen Forschung sowie bei sonstigen einschlägigen, mit den Zielen dieses Übereinkommens zusammenhängenden Tätigkeiten herbeizuführen.

- (2) Die Kommission kann alle sonstigen Aufgaben übernehmen, die sie zur Förderung der Zwecke dieses Übereinkommens für erforderlich hält.

Artikel 21

Verwaltungsbestimmungen für die Kommission

- (1) Die Arbeitssprache der Kommission ist Englisch.
- (2) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung.
- (3) Das Büro der Kommission, bekannt als "Sekretariat", befindet sich in Helsinki.

The provisions of this Convention shall be without prejudice to the rights and obligations of the Contracting Parties under existing and future treaties which further and develop the general principles of the law of the sea underlying this Convention and, in particular, provisions concerning the prevention of pollution of the marine environment.

Article 30

Conference for the revision or amendment of the Convention

A conference for the purpose of a general revision of or an amendment to this Convention may be convened with the consent of the Contracting Parties or at the request of the Commission.

Article 31

Amendments to the Articles of the Convention

- (1) Each Contracting Party may propose amendments to the Articles of this Convention. Any such proposed amendment shall be submitted to the depositary and communicated by it to all Contracting Parties, which shall inform the depositary of either their acceptance or rejection of the amendment as soon as possible

- (4) Die Kommission ernennt einen Exekutivsekretär und trifft Vorkehrungen für die Einstellung des übrigen etwa erforderlichen Personals; sie legt die Aufgaben und Arbeitsbedingungen des Exekutivsekretärs fest.

- (5) Der Exekutivsekretär ist der Leiter der Verwaltung der Kommission; er nimmt die für die Anwendung dieses Übereinkommens erforderlichen Verwaltungsaufgaben sowie die für die Arbeit der Kommission erforderlichen Aufgaben und sonstige, ihm durch die Kommission und deren Geschäftsordnung übertragene Aufgaben wahr.

Artikel 22

Finanzielle Bestimmungen für die Kommission

- (1) Die Kommission gibt sich eine Finanzordnung.
- (2) Die Kommission stellt einen Ausgabenplan für ein oder zwei Jahre auf und prüft den Haushaltsvoranschlag für die darauffolgende Haushaltsperiode.

after receipt of the communication.
A proposed amendment shall, at the request of a Contracting Party, be considered in the Commission. In such a case Article 19 (4) shall apply. If an amendment is adopted by the Commission, the procedure in paragraph 2 of this Article shall apply.

- (2) The Commission may recommend amendments to the Articles of this Convention. Any such recommended amendment shall be submitted to the depositary and communicated by it to all Contracting Parties, which shall notify the depositary of either their acceptance or rejection of the amendment as soon as possible after receipt of the communication.
- (3) The amendment shall enter into force 90 days after the Depositary has received notifications of acceptance of that amendment from all Contracting Parties.

Article 32

Amendments to the Annexes and the adoption of Annexes

- (1) Any amendment to the Annexes proposed by a Contracting Party shall be communicated to the other

(3) Sofern die Kommission nicht einstimmig etwas anderes beschließt, tragen die Vertragsparteien, ausgenommen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, zu gleichen Teilen die Gesamtsumme des Haushalts einschließlich aller etwa von der Kommission verabschiedeten Nachtragshaushalte.

(4) Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft trägt höchstens 2,5 % der Verwaltungskosten zum Haushalt bei.

(5) Jede Vertragspartei trägt die Ausgaben, die durch Mitwirkung ihrer Vertreter, Sachverständigen und Berater in der Kommission entstehen.

Artikel 23

Stimmrecht

(1) Sofern in Absatz 2 nichts anderes vorgesehen ist, hat jede Vertragspartei dieses Übereinkommens eine Stimme in der Kommission.

(2) Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und jede

Contracting Parties by the depositary and considered in the Commission. If adopted by the Commission, the amendment shall be communicated to the Contracting Parties and recommended for acceptance.

(2) Any amendment to the Annexes recommended by the Commission shall be communicated to the Contracting Parties by the depositary and recommended for acceptance.

(3) Such amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period determined by the Commission unless within that period any one of the Contracting Parties has, by written notification to the depositary, objected to the amendment. The accepted amendment shall enter into force on a date determined by the Commission. The period determined by the Commission shall be prolonged for an additional period of six months and the date of entry into force of the amendment postponed accordingly, if, in exceptional cases, any Contracting Party informs the depositary before the

andere Organisation eines regionalen

Wirtschaftszusammenschlusses übt bei Fragen ihres Zuständigkeitsbereichs ihr Stimmrecht mit der Stimmenzahl aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben, und umgekehrt.

(3) Der Ostdeutsche Freistaat hat kein Stimmrecht. Ihm wird für die ausschließlichen Bereiche des Ostseegebietes, die sich in seiner Zuständigkeit befinden, das Stimmrecht der Bundesrepublik Deutschland übertragen; das die beiden Vertragsparteien gemeinsam ausüben.

Artikel 24

Wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, unmittelbar oder gegebenenfalls im Rahmen der zuständigen regionalen oder sonstigen internationalen

expiration of the period determined by the Commission that, although it intends to accept the amendment, the constitutional requirements for such an acceptance are not yet fulfilled.

- (4) An Annex to this Convention may be adopted in accordance with the provisions of this Article.

Article 33

Reservations

- (1) The provisions of this Convention shall not be subject to reservations.
- (2) The provision of paragraph 1 of this Article does not prevent a Contracting Party from suspending for a period not exceeding one year the application of an Annex to this Convention or part thereof or an amendment thereto after the Annex in question or the amendment thereto has entered into force. Any Contracting Party to the 1974 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, which upon the entry into force of this Convention, suspends the application of an Annex or part thereof, shall apply the corresponding Annex or part

Organisationen in der Wissenschaft, Technologie oder sonstigen Forschung zusammenzuarbeiten und Daten sowie sonstige wissenschaftliche Informationen für die Zwecke dieses Übereinkommens auszutauschen. Um die Forschungs- und Überwachungsmaßnahmen im Ostseegebiet zu erleichtern, verpflichten sich die Vertragsparteien, ihre Maßnahmen in bezug auf die Genehmigungsverfahren für solche Tätigkeiten zu harmonisieren.

- (2) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 verpflichten sich die Vertragsparteien, unmittelbar oder gegebenenfalls im Rahmen der zuständigen regionalen oder sonstigen Organisationen Studien zu fördern und Programme durchzuführen, zu unterstützen oder daran mitzuwirken, durch die Methoden zur Beurteilung von Art und Umfang der Verschmutzung, ihrer Wege, Belastungen und Gefahren im Ostseegebiet sowie Möglichkeiten der Abhilfe entwickelt werden sollen. Insbesondere verpflichten sich die

thereof to the 1974 Convention for the period of suspension.

- (3) If after the entry into force of this Convention a Contracting Party invokes the provisions of paragraph 2 of this Article it shall inform the other Contracting Parties, at the time of the adoption by the Commission of an amendment to an Annex, or a new Annex, of those provisions which will be suspended in accordance with paragraph 2 of this Article.

Article 34

Signature

This Convention shall be open for signature in Helsinki from 9 April until 9 October 1992 by States and by the European Economic Community participating in the Diplomatic Conference on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area held in Helsinki on 9 April 1992.

Article 35

Ratification, approval and accession

- (1) This Convention shall be subject to ratification or approval.
- (2) This Convention shall, after its entry into force, be open for accession by any other State or regional

Vertragsparteien, alternative Methoden der Behandlung, Beseitigung und Ausschaltung von Stoffen zu erarbeiten, die eine Verschmutzung der Meeresumwelt des Ostseegebiets verursachen können.

- (3) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 2 verpflichten sich die Vertragsparteien, unmittelbar oder gegebenenfalls im Rahmen der zuständigen regionalen oder sonstigen internationalen Organisationen und aufgrund der nach den Absätzen 1 und 2 gewonnenen Informationen und Daten bei der Entwicklung vergleichbarer Beobachtungsmethoden, der Durchführung grundlegender Untersuchungen und der Erstellung einander ergänzender oder gemeinsamer Überwachungsprogramme zusammenzuarbeiten.

- (4) Organisation und Umfang der Arbeit in Zusammenhang mit der Durchführung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Aufgaben sollen in erster Linie von der Kommission festgelegt werden.

economic integration organization interested in fulfilling the aims and purposes of this Convention, provided that this State or organization is invited by all the Contracting Parties. In the case of limited competence of a regional economic integration organization, the terms and conditions of its participation may be agreed upon between the Commission and the interested organization.

- (3) The instruments of ratification, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
- (4) The European Economic Community and any other regional economic integration organization which becomes a Contracting Party to this Convention shall in matters within their competence, on their own behalf, exercise the rights and fulfill the responsibilities which this Convention attributes to their member States. In such cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually.

Article 36

Entry into force

- (1) This Convention shall enter into

Artikel 25

Verantwortung für Schäden

Die Vertragsparteien verpflichten sich, gemeinsam Vorschriften zu erarbeiten und zu übernehmen, welche die Verantwortung für Schäden durch Handlungen oder Unterlassungen, die gegen dieses Übereinkommen verstossen, betreffen; darin sind unter anderem die Grenzen der Verantwortung, die Grundsätze und Verfahren für die Festlegung der Haftung sowie die möglichen Rechtsmittel vorzusehen.

Artikel 26

Beilegung von Streitigkeiten

- (1) Bei Streitigkeiten zwischen Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens sollen diese Vertragsparteien eine Lösung auf dem Verhandlungsweg anstreben. Können die betreffenden Parteien keine Einigung erzielen, so sollen sie die Dienste einer dritten Vertragspartei, einer zuständigen internationalen Organisation oder einer geeigneten Persönlichkeit in Anspruch nehmen oder diese

force two months after the deposit of the instruments of ratification or approval by all signatory States bordering the Baltic Sea and by the European Economic Community.

(2) For each State which ratifies or approves this Convention before or after the deposit of the last instrument of ratification or approval referred to in paragraph 1 of this Article, this Convention shall enter into force two months after the date of deposit by such State of its instrument of ratification or approval or on the date of the entry into force of this Convention, whichever is the latest date.

(3) For each acceding State or regional economic integration organization this Convention shall enter into force two months after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of accession.

(4) Upon entry into force of this Convention the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, signed in Helsinki on 22 March 1974 as amended, shall cease to apply.

gemeinsam um Vermittlung ersuchen.

(2) Sind die betreffenden Parteien nicht in der Lage, ihre Streitigkeit auf dem Verhandlungsweg beizulegen, oder können sie sich nicht auf Maßnahmen der oben beschriebenen Art einigen, werden derartige Streitigkeiten in gegenseitigem Einvernehmen einem Ad-hoc-Schiedsgericht, einem ständigen Schiedsgericht oder dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt.

Artikel 27

Sicherung bestimmter Freiheiten

Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige es die Freiheit der Schifffahrt, der Fischerei, der wissenschaftlichen Meeresforschung und der sonstigen rechtmässigen Nutzung der hohen See sowie das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer.

Artikel 28

Status der Anlagen

Die Anlagen zu diesem Übereinkommen sind Bestandteil des Übereinkommens.

(5) Notwithstanding paragraph 4 of this Article, amendments to the Annexes of the said Convention adopted by the Contracting Parties to the said Convention between the signing of this Convention and its entry into force, shall continue to apply until the corresponding Annexes of this Convention have been amended accordingly.

(6) Notwithstanding paragraph 4 of this Article, recommendations and decisions adopted under the said Convention shall continue to be applicable to the extent that they are compatible with, or not explicitly terminated by this Convention or any decision adopted thereunder.

Article 37 Withdrawal

(1) At any time after the expiry of five years from the date of entry into force of this Convention any Contracting Party may, by giving written notification to the depositary, withdraw from this Convention. The withdrawal shall take effect for such Contracting Party on the 30th day of June of the year which follows the year in

Artikel 29

Verhältnis zu anderen Übereinkünften

Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus bestehenden und zukünftigen Verträgen zur Förderung und Entwicklung der diesem Übereinkommen zugrundeliegenden allgemeinen Grundsätze des Seerechts, insbesondere von Bestimmungen zur Verhütung der Verschmutzung der Meeresumwelt.

Artikel 30

Konferenz zur Revision oder Änderung des Übereinkommens

Mit Zustimmung der Vertragsparteien oder auf Ersuchen der Kommission kann eine Konferenz zur allgemeinen Revision oder Änderung dieses Übereinkommens einberufen werden.

Artikel 31

Änderungen der Artikel des Übereinkommens

(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen der Artikel dieses Übereinkommens vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag wird der Verwahrstelle vorgelegt und von dieser allen Vertragsparteien mitgeteilt; diese unterrichten die Verwahrstelle so bald wie möglich

which the depositary was notified of the withdrawal.

- (2) In case of notification of withdrawal by a Contracting Party the depositary shall convene a meeting of the Contracting Parties for the purpose of considering the effect of the withdrawal.

Article 38 **Depositary**

The Government of Finland, acting as depositary, shall:

- (a) notify all Contracting Parties and the Executive Secretary of:
- (i) the signatures;
 - (ii) the deposit of any instrument of ratification, approval or accession;
 - (iii) any date of entry into force of this Convention;
 - (iv) any proposed or recommended amendment to any Article or Annex or the adoption of a new Annex as well as the date on which such amendment or new Annex enters into force;
 - (v) any notification, and the date of its receipt, pursuant to Articles 31 and 32;

nach Eingang der Mitteilung davon, ob sie den Änderungsvorschlag annehmen oder ablehnen. Ein Änderungsvorschlag wird auf Ersuchen einer Vertragspartei in der Kommission geprüft. In einem solchen Fall gilt Artikel 19 Absatz 4. Wird eine Änderung von der Kommission angenommen, so gilt das in Absatz 2 beschriebene Verfahren.

- (2) Die Kommission kann Änderungen der Artikel dieses Übereinkommens empfehlen. Jede auf diese Weise empfohlene Änderung wird der Verwahrstelle vorgelegt und von dieser allen Vertragsparteien übermittelt; diese notifizieren der Verwahrstelle so bald wie möglich nach Eingang der Mitteilung, ob sie die Änderung annehmen oder ablehnen.
- (3) Die Änderung tritt neunzig Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem alle Vertragsparteien der Verwahrstelle die Annahme der Änderung notifiziert haben.

- (vi) any notification of withdrawal and the date on which such withdrawal takes effect;
- (vii) any other act or notification relating to this Convention;
- (b) transmit certified copies of this Convention to acceding States and regional economic integration organizations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Helsinki, this sixth day of October two thousand twenty-five in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of Finland. The Government of Finland shall transmit certified copies to all Signatories.

For the Czech and Slovak Federal Republic

For the Kingdom of Denmark

For the Free State of East Germany

For the Republic of Estonia

For the Republic of Finland

For the Federal Republic of Germany

For the Republic of Latvia

For the Republic of Lithuania

For the Kingdom of Norway

For the Republic of Poland

Artikel 32

Änderungen der Anlagen und Annahme von Anlagen

- (1) Jede von der Vertragspartei vorgeschlagene Änderung der Anlagen wird den anderen Vertragsparteien von der Verwahrstelle mitgeteilt und in der Kommission geprüft. Nimmt die Kommission den Änderungsvorschlag an, so wird er den Vertragsparteien mitgeteilt und zur Annahme empfohlen.
- (2) Jede von der Kommission empfohlene Änderung der Anlagen wird den Vertragsparteien von der Verwahrstelle mitgeteilt und zur Annahme empfohlen.
- (3) Eine solche Änderung gilt nach Ablauf einer von der Kommission bestimmten Frist als angenommen, sofern nicht innerhalb dieser Frist eine Vertragspartei durch eine schriftliche Notifizierung an die Verwahrstelle Einspruch gegen die Änderungen erhoben hat. Die angenommene Änderung tritt zu einem von der Kommission bestimmten Zeitpunkt in Kraft. Teilt in Ausnahmefällen eine Vertragspartei vor Ablauf der von

For the Kingdom of Sweden

For Ukraine

For the European Economic Community

ANNEX I

HARMFUL SUBSTANCES

PART 1: GENERAL PRINCIPLES

1.0. Introduction

In order to fulfil the requirements of relevant parts of this Convention the following procedure shall be used by the Contracting Parties in identifying and evaluating harmful substances, as defined in Article 2 (7).

1.1. Criteria on the allocation of substances

The identification and evaluation of substances shall be based on the intrinsic properties of substances, namely:

- persistency,
- toxicity or other noxious properties,
- tendency to bio-accumulation, as well as on characteristics liable to cause pollution, such as:
- the ratio between observed concentrations and concentrations having

der Kommission bestimmten Frist der Verwahrstelle mit, daß sie zwar beabsichtige, die Änderung anzunehmen, daß jedoch die verfassungsrechtlichen

Erfordernisse für die Annahme noch nicht erfüllt seien, so wird die von der Kommission bestimmte Frist um eine zusätzliche Frist von sechs Monaten verlängert und der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung entsprechend verschoben.

- (4) Eine Anlage zu diesem Übereinkommen kann nach Maßgabe dieses Artikels angenommen werden.

Artikel 33

Vorbehalte

- (1) Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig.
- (2) Absatz 1 hindert eine Vertragspartei nicht daran, die Anwendung einer Anlage dieses Übereinkommens oder eines Teils oder einer Änderung einer solchen Anlage nach Inkrafttreten der entsprechenden Anlage oder Änderung für höchstens ein Jahr

no observed effect,

— anthropogenically caused risk of eutrophication,

— transboundary or long-range significance,

— risk of undesirable changes in the marine ecosystem and irreversibility or durability of effects,

— radioactivity,

— serious interference with harvesting of sea-foods or with other legitimate uses of the sea,

— distribution pattern (i.e. quantities involved, use pattern and liability to reach the marine environment),

— proven carcinogenic, teratogenic or mutagenic properties in or through the marine environment.

These characteristics are not necessarily of equal importance for the identification and evaluation of a particular substance or group of substances.

1.2. Priority groups of harmful substances

The Contracting Parties shall, in their preventive measures, give priority to the following groups of substances which are

auszusetzen. Jede Vertragspartei des Übereinkommens über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets von 1974, die nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens die Anwendung einer Anlage oder eines Teils aussetzt, hat für den Zeitraum der Aussetzung die entsprechende Anlage oder den entsprechenden Teil der Anlage des Übereinkommens von 1974 anzuwenden.

(3) Beruft sich eine Vertragspartei nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens auf Absatz 2, so teilt sie den übrigen Vertragsparteien zum Zeitpunkt der Annahme einer Anlagenänderung oder einer neuen Anlage durch die Kommission diejenigen Bestimmungen mit, die nach Absatz 2 ausgesetzt werden.

Artikel 34

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt vom 9. April 1992 bis zum 9. Oktober 1992 in Helsinki für die Staaten und für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die an der am 9. April 1992 in Helsinki abgehaltenen diplomatischen Konferenz über den

generally recognized as harmful substances:

- (a) heavy metals and their compounds;
- (b) organohalogen compounds;
- (c) organic compounds of phosphorus and tin;
- (d) pesticides, such as fungicides, herbicides, insecticides, slimicides and chemicals used for the preservation of wood, timber, wood pulp, cellulose, paper, hides and textiles;
- (e) oils and hydrocarbons of petroleum origin;
- (f) other organic compounds especially harmful to the marine environment;
- (g) nitrogen and phosphorus compounds;
- (h) radioactive substances, including wastes;
- (i) persistent materials which may float, remain in suspension or sink;
- (j) substances which cause serious effects on taste and/or smell of products for human consumption from the sea, or effects on taste, smell, colour, transparency or other characteristics of the water.

Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets teilgenommen haben, zur Unterzeichnung auf.

Artikel 35

Ratifikation, Genehmigung und Beitritt

- (1) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation oder Genehmigung.
- (2) Dieses Übereinkommen liegt nach seinem Inkrafttreten für jeden anderen Staat und jede andere Organisation eines regionalen Wirtschaftszusammenschlusses, der bzw. die an der Verwirklichung der Ziele und Zwecke dieses Übereinkommens interessiert ist, zum Beitritt auf, sofern dieser Staat oder diese Organisation von allen Vertragsparteien eingeladen wurde. Falls die Organisation eines regionalen Wirtschaftszusammenschlusses nur beschränkt zuständig ist, können die Bedingungen ihrer Teilnahme zwischen ihr und der Kommission vereinbart werden.
- (3) Die Ratifikations-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden bei der Verwahrstelle hintergelegt.

PART 2: BANNED SUBSTANCES

In order to protect the Baltic Sea area from hazardous substances, the Contracting Parties shall prohibit, totally or partially, the use of the following substances or groups of substances in the Baltic Sea area and its catchment area.

2.1. Substances banned for all final uses, except for drugs

DDT

(1,1,1-trichloro-2,2-bis-(chlorophenyl)-ethane) and its derivatives DDE and DDD.

2.2. Substances banned for all uses, except in existing closed system equipment until the end of service life or for research, development and analytical purposes

(a) PCB's (polychlorinated biphenyls);

(b) PCT's (polychlorinated terphenyls).

2.3. Substances banned for certain applications

Organotin compounds for antifouling paints for pleasure craft under 25 m and fish net cages.

PART 3: PESTICIDES

In order to protect the Baltic Sea area from hazardous substances, the

- (4) Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und jede andere Organisation eines regionalen Wirtschaftszusammenschlusses, die Vertragspartei dieses Übereinkommens wird, übt in allen Angelegenheiten, die in ihre Zuständigkeit fallen, im eigenen Namen die Rechte aus und erfüllt die Verpflichtungen, die dieses Übereinkommen für seine Mitgliedstaaten vorsieht. In diesen Fällen sind die Mitgliedstaaten der Organisationen nicht berechtigt, diese Rechte einzeln wahrzunehmen.

Artikel 36

Inkrafttreten

- (1) Dieses Übereinkommen tritt zwei Monate nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden aller an die Ostsee angrenzenden Unterzeichnerstaaten und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Kraft.
- (2) Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen vor oder nach der Hinterlegung der letzten in Absatz 1 genannten Ratifikations- oder

Contracting Parties shall endeavour to minimize and, whenever possible, to ban the use of the following substances as pesticides in the Baltic Sea area and its catchment area:

<Table>

ANNEX II
CRITERIA FOR THE USE OF BEST
ENVIRONMENTAL PRACTICE AND
BEST AVAILABLE TECHNOLOGY

REGULATION 1: GENERAL
PROVISIONS

1. In accordance with the relevant parts of this Convention the Contracting Parties shall apply the criteria for best environmental practice and best available technology described below.

2. In order to prevent and eliminate pollution the Contracting Parties shall use best environmental practice for all sources and best available technology for point sources, minimizing or eliminating inputs to water and air from all sources by providing control strategies.

REGULATION 2: BEST
ENVIRONMENTAL PRACTICE

1. The term 'best environmental practice'

Genehmigungsurkunde ratifiziert oder genehmigt, tritt dieses Übereinkommen zwei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde oder am Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens in Kraft, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

(3) Für jeden beitretenden Staat und jede beitretende Organisation eines regionalen Wirtschaftszusammenschlusses tritt dieses Übereinkommen zwei Monate nach Hinterlegung seiner bzw. ihrer Beitrittsurkunde in Kraft.

(4) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens verliert das am 22. März 1974 in Helsinki unterzeichnete Übereinkommen über den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets seine Gültigkeit.

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 bleiben Änderungen der Anlagen des genannten Übereinkommens, welche von dessen Vertragsparteien zwischen der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens angenommen

is taken to mean the application of the most appropriate combination of measures. In selecting for individual cases, at least the following graduated range of measures should be considered:

- provision of information and education to the public and to users about the environmental consequences of choosing particular activities and products, their use and final disposal,
- the development and application of codes of good environmental practice covering all aspects of activity in the product's life,
- mandatory labels informing the public and users of environmental risks related to a product, its use and final disposal,
- availability of collection and disposal systems,
- saving of resources, including energy,
- recycling, recovery and reuse,
- avoiding the use of hazardous substances and products and the generation of hazardous waste,
- application of economic instruments to activities, products or groups of products and emissions,
- a system of licensing involving a range

wurden, so lange in Kraft, bis die entsprechenden Anlagen dieses Übereinkommens entsprechend geändert sind.

- (6) Unbeschadet des Absatzes 4 bleiben Empfehlungen und Entscheidungen, die im Rahmen des genannten Übereinkommens abgegeben bzw. getroffen wurden, wirksam, soweit sie mit diesem Übereinkommen vereinbar sind und nicht ausdrücklich durch dieses Übereinkommen oder eine in seinem Rahmen getroffene Entscheidung ausser Kraft gesetzt worden sind.

Artikel 37

Rücktritt

- (1) Nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann jede Vertragspartei durch schriftliche Notifikation an die Verwahrstelle jederzeit von dem Übereinkommen zurücktreten. Der Rücktritt wird für diese Vertragspartei am 30. Juni des Jahres wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem der Rücktritt der Verwahrstelle notifiziert wurde.

of restrictions or a ban.

2. In determining in general or individual cases what combination of measures constitute best environmental practice, particular consideration should be given to:

- the precautionary principle,
- the ecological risk associated with the product, its production, use and final disposal,
- avoidance or substitution by less polluting activities or substances,
- scale of use,
- potential environmental benefit or penalty of substitute materials or activities,
- advances and changes in scientific knowledge and understanding,
- time limits for implementation,
- social and economic implications.

REGULATION 3: BEST AVAILABLE TECHNOLOGY

1. The term 'best available technology' is taken to mean the latest stage of development (state of the art) of processes, of facilities or of methods of operation which indicate the practical suitability of a particular measure for

(2) Notifiziert eine Vertragspartei ihren Rücktritt, so beraumt die Verwahrstelle eine Sitzung der Vertragsparteien mit dem Ziel an, die Auswirkung des Rücktritts zu prüfen.

Artikel 38 Verwahrstelle

Die Regierung von Finnland, in ihrer Funktion als Verwahrstelle,

- a. notifiziert allen Vertragsparteien und dem Exekutivsekretär
 - i. die Unterzeichnungen,
 - ii. die Hinterlegung einer Ratifikations-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde,
 - iii. jeweils den Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens,
 - iv. jede vorgeschlagene oder empfohlene Änderung eines Artikels oder einer Anlage oder die Annahme einer neuen Anlage sowie den Zeitpunkt, zu dem eine solche Änderung oder eine neue Anlage in Kraft tritt,

limiting discharges.

2. In determining whether a set of processes, facilities and methods of operation constitute the best available technology in general or individual cases, special consideration should be given to:

- comparable processes, facilities or methods of operation which have recently been successfully tried out,
- technological advances and changes in scientific knowledge and understanding,
- the economic feasibility of such technology,
- time limits for application,
- the nature and volume of the emissions concerned,
- non-waste/low-waste technology,
- the precautionary principle.

REGULATION 4: FUTURE DEVELOPMENTS

It therefore follows that 'best environmental practice' and 'best available technology' will change with time in the light of technological advances and economic and social factors, as well as changes in scientific knowledge and understanding.

v. jede nach den Artikeln 31 und 32 eingehende Notifizierung und den Zeitpunkt ihres Eingangs,

vi. jede Notifizierung eines Rücktritts und den Zeitpunkt, zu dem der Rücktritt wirksam wird,

vii. jede andere Maßnahme oder Notifizierung, die mit diesem Übereinkommen in Zusammenhang steht;

b. übermittelt beglaubigte Abschriften dieses Übereinkommens an die beitretenden Staaten und die beitretenden Organisationen regionaler Wirtschaftszusammenschlüsse.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterzeichnet.

Geschehen zu Helsinki am 6. Oktober 2025 in einer einzigen Urschrift in englischer Sprache, die bei der Regierung von Finnland hinterlegt wird. Die Regierung von Finnland übermittelt allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.

ANNEX III
CRITERIA AND MEASURES
CONCERNING THE PREVENTION OF
POLLUTION FROM LAND-BASED
SOURCES

REGULATION 1: GENERAL
PROVISIONS

In accordance with the relevant parts of this Convention the Contracting Parties shall apply the criteria and measures in this Annex in the whole catchment area and take into account best environmental practice (BEP) and best available technology (BAT) as described in Annex II.

REGULATION 2: SPECIFIC
REQUIREMENTS

1. Municipal sewage water shall be treated at least by biological or other methods equally effective with regard to reduction of significant parameters. Substantial reduction shall be introduced for nutrients.
2. Water management in industrial plants should aim at closed water systems or at a high rate of circulation in order to avoid waste water wherever possible.
3. Industrial waste waters should be separately treated before mixing with

Für das Königreich Dänemark
 Für die Bundesrepublik Deutschland
 Für den Ostdeutschen Freistaat
 Für die Republik Estland
 Für die Republik Finnland
 Für die Republik Lettland
 Für die Republik Litauen
 Für das Königreich Norwegen
 Für die Republik Polen
 Für das Königreich Schweden
 Für die Tschechische und Slowakische
 Föderative Republik
 Für die Ukraine
 Für die Europäische
 Wirtschaftsgemeinschaft

ANLAGE I
SCHADSTOFFE

TEIL 1: ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

1.0. Einleitung

Um die Bestimmungen der einschlägigen Teile dieses Übereinkommens einzuhalten, wenden die Vertragsparteien zur Bestimmung und Bewertung von Schadstoffen im Sinne des Artikels 2 Absatz 7 das folgende Verfahren an.

1.1. Kriterien für die Zuordnung von Stoffen

diluting waters.

4. Waste waters containing hazardous substances or other relevant substances shall not be jointly treated with other waste waters unless an equal reduction of the pollutant load is achieved compared to the separate purification of each waste water stream. The improvement of waste water quality shall not lead to a significant increase in the amount of harmful sludge.

5. Limit values for emissions containing harmful substances to water and air shall be stated in special permits.

6. Industrial plants and other point sources connected to municipal treatment plants shall use best available technology in order to avoid hazardous substances which cannot be made harmless in the municipal sewage treatment plant: or which may disturb the processes in the plant. In addition, measures according to best environmental practice shall be taken.

7. Pollution from fish farming shall be prevented and eliminated by promoting and implementing best environmental practice and best available technology.

8. Pollution from diffuse sources, including agriculture, shall be eliminated by promoting and implementing best

Die Bestimmung und Bewertung von Stoffen erfolgt auf der Grundlage ihrer natürlichen Eigenschaften, d. h.

- ihrer Beständigkeit,
- ihrer Toxizität oder anderer schädlicher Eigenschaften,
- ihrer Tendenz zur Bioakkumulation, sowie ihrer Merkmale, durch die Verschmutzungen verursacht werden können, wie
- das Verhältnis zwischen den beobachteten Konzentrationen und den Konzentrationen, die keine zu beobachtende Auswirkung aufweisen,
- durch den Menschen verursachte Gefahr der Eutrophierung,
- grenzüberschreitende oder weiträumige Bedeutung,
- Gefahr unerwünschter Veränderungen im Meeresökosystem sowie der Irreversibilität oder Dauerhaftigkeit von Auswirkungen,
- Radioaktivität,
- schwerwiegende Beeinträchtigung der Ernte von Meeresfrüchten oder

environmental practice.

9. Pesticides used shall comply with the criteria established by the Commission.

REGULATION 3: PRINCIPLES FOR ISSUING PERMITS FOR INDUSTRIAL PLANTS

The Contracting Parties undertake to apply the following principles and procedures when issuing the permits referred to in Article 6 (3) of this Convention:

1. The operator of the industrial plant shall submit data and information to the appropriate national authority using a form of application. It is recommended that the operator negotiates with the appropriate national authority concerning the data required for the application before submitting the application to the authority (agreement on the scope of required information and surveys).

At least the following data and information shall be included in the application:

General information

- name, branch, location and number of employees. Actual situation and/or planned activities
- site of discharge and/or emission,
- type of production, amount of

anderer rechtmässiger Nutzungen des Meeres,

- Verteilungsmuster (z. B. betreffende Mengen, Nutzungsmuster und Wahrscheinlichkeit, mit der die Stoffe in die Meeresumwelt gelangen),
- nachgewiesene karzinogene, terratogene oder mutagene Wirkung in der Meeresumwelt oder über die Meeresumwelt.

Diese Merkmale haben für die Bestimmung und Bewertung eines bestimmten Stoffes oder einer bestimmten Stoffgruppe nicht unbedingt die gleiche Bedeutung.

1.2. Vorrangige Schadstoffgruppen

Die Vertragsparteien achten bei ihren Vorsorgemaßnahmen in erster Linie auf die folgenden Stoffgruppen, die allgemein als Schadstoffe anerkannt sind:

- a. Schwermetalle und ihre Verbindungen;
- b. organohalogene Verbindungen;
- c. organische Verbindungen von Phosphor und Zinn;

production and/or processing,

— production processes,

— type and amount of raw materials, agents and/or intermediate products,

— amount and quality of untreated waste water and raw gas from all relevant sources (e.g. process water, cooling water),

— treatment of waste water and raw gas with respect to type, process and efficiency of pre-treatment and/or final treatment,

— treated waste water and raw gas with respect to amount and quality at the outlet of the pre-treatment and/or final treatment facilities,

— amount and quality of solid and liquid wastes generated during the process and the treatment of waste water and raw gas,

— treatment of solid and liquid wastes,

— information about measures to prevent process failures and accidental spills,

— present status and possible impact on the environment.

Alternatives and their various impacts concerning, e.g. ecological, economic and safety aspects, if necessary

d. Schädlingsbekämpfungsmittel, z. B. Pilzvernichtungsmittel, Unkrautvernichtungsmittel, Insektenbekämpfungsmittel, Schleimbekämpfungsmittel und Chemikalien, die zur Konservierung von Gehölzen, Holz, Zellstoff, Zellulose, Papier, Häuten und Textilien verwendet werden;

e. Öle und Kohlenwasserstoffe, die aus Erdöl stammen;

f. andere organische Verbindungen, die für die Meeresumwelt besonders schädlich sind;

g. Stickstoff- und Phosphorverbindungen;

h. radioaktive Stoffe einschließlich Abfällen;

i. beständige Materialien, die treiben, schweben oder absinken können;

j. Stoffe, die ernsthafte Auswirkungen auf den Geschmack und/oder Geruch von Erzeugnissen haben, die für den menschlichen Verzehr aus dem Meer gewonnen werden, oder die Auswirkungen auf den Geschmack, den Geruch, die

- other possible production processes,
- other possible raw materials, agents and/or intermediate products,
- other possible treatment technologies.

2. The appropriate national authority shall evaluate the present status and potential impact of the planned activities on the environment.

3. The appropriate national authority issues the permit after comprehensive assessment with special consideration of the abovementioned aspects. At least the following shall be laid down in the permit:

- characterizations of all components (e.g. production capacity) which influence the amount and quality of discharge and/or emissions,
- limit values for amount and quality (load and/or concentration) of direct and indirect discharges and emissions,
- instructions concerning:
- construction and safety,
- production processes and/or agents,
- operation and maintenance of treatment facilities,
- recovery of materials and substances

Farbe, die Klarheit oder auf andere Merkmale des Wassers haben.

TEIL 2: VERBOTENE STOFFE

Zum Schutz des Ostseegebiets vor gefährlichen Stoffen verbieten die Vertragsparteien im Ostseegebiet und seinem Einzugsgebiet ganz oder teilweise die Verwendung der folgenden Stoffe bzw. Stoffgruppen:

2.1. Stoffe, die für jeglichen Endverbrauch verboten sind, mit Ausnahme von Drogen

DDT[1,1,1-Trichlor-2,2-bis-(chlorphenyl)-ethan] und seine Derivate DDE und DDD.

2.2. Stoffe, die für jegliche Verwendung verboten sind, ausser in vorhandenen Anlagen mit geschlossenem System bis zum Ablauf ihrer Lebensdauer oder für Zwecke der Forschung, Entwicklung und Analyse

a. PCB (polychlorierte Biphenyle);

b. PCT (polychlorierte Terphenyle).

2.3. Stoffe, die für bestimmte Verwendungen verboten sind Organische Zinnverbindungen für Antifäulnisfarben für Vergnügungsschiffe unter 25 m und Fischnetzkäfige.

and waste disposal,

- type and extent of control to be performed by the operator (self-control),
- measures to be taken in case of process failures and accidental spills,
- analytical methods to be used,
- schedule for modernization, retrofitting and investigations done by the operator,
- schedule for reports of the operator on monitoring and/or self-control, retrofitting and investigation measures.

4. The appropriate national authority or an independent institution authorized by the appropriate national authority shall:

- inspect the amount and quality of discharges and/or emissions by sampling and analysing,
- control the attainment of the permit requirements,
- arrange monitoring of the various impacts of waste-water discharges and emissions into the atmosphere,
- review the permit when necessary.

ANNEX IV

PREVENTION OF POLLUTION FROM

TEIL 3:

SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTEL

Zum Schutz des Ostseegebiets vor Gefahrstoffen bemühen sich die Vertragsparteien, die Verwendung folgender Stoffe als Schädlingsbekämpfungsmittel im Ostseegebiet und seinem Einzugsgebiet auf ein Mindestmaß zu reduzieren und nach Möglichkeit zu verbieten:

<PLATZ FÜR EINE TABELLE>

ANLAGE II

KRITERIEN FÜR DIE ANWENDUNG

DES UMWELTSCHONENDSTEN

VERFAHRENS UND DER BESTEN

VERFÜGBAREN TECHNOLOGIE

REGEL 1: ALLGEMEINE

BESTIMMUNGEN

1. In Übereinstimmung mit den entsprechenden Teilen dieses Übereinkommens wenden die Vertragsparteien bei dem umweltschonendsten Verfahren und der besten verfügbaren Technologie die im folgenden beschriebenen Kriterien an.

2. Zur Verhütung und Bekämpfung von Verschmutzungen wenden die

SHIPS**REGULATION 1: COOPERATION**

The Contracting Parties shall, in matters concerning the protection of the Baltic Sea area from pollution by ships, cooperate:

(a) within the International Maritime Organization, in particular in promoting the development of international rules, based, inter alia, on the fundamental principles and obligations of this Convention which also includes the promotion of the use of best available technology and best environmental practice as defined in Annex II;

(b) in the effective and harmonized implementation of rules adopted by the International Maritime Organization.

REGULATION 2: ASSISTANCE IN INVESTIGATIONS

The Contracting Parties shall, without prejudice to Article 4 (3) of this Convention, assist each other as appropriate in investigating violations of the existing legislation on anti-pollution measures, which have occurred or are suspected to have occurred within the Baltic Sea area. This assistance may include but is not limited to inspection by the competent authorities of oil record

Vertragsparteien bei allen Quellen das umweltschonendste Verfahren und bei Punktquellen die beste verfügbare Technologie an und reduzieren durch entsprechende Kontrollmaßnahmen die Einträge aus allen Quellen in das Wasser oder in die Luft auf ein Mindestmaß oder beseitigen sie ganz.

REGEL 2: UMWELTSCHONENDSTES VERFAHREN

1. Der Ausdruck "umweltschonendstes Verfahren" bezeichnet die Anwendung der am besten geeigneten Maßnahmenkombination. Im Einzelfall ist bei der Auswahl zumindest der folgende abgestufte Maßnahmenkatalog zu prüfen:

- Unterrichtung und Unterweisung der Öffentlichkeit und der Benutzer über die Folgen, die sich durch die Wahl bestimmter Tätigkeiten und Erzeugnisse, deren Verwendung und endgültige Entsorgung für die Umwelt ergeben,
- Ausarbeitung und Anwendung von Regeln für ein umweltverträgliches Verhalten, die alle Aspekte der Lebensdauer eines Erzeugnisses umfassen,

books, cargo record books, log books and engine log books and taking oil samples for analytical identification purposes.

REGULATION 3: DEFINITIONS

For the purposes of this Annex:

1. 'administration' means the government of the Contracting Party under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State, the administration is the government of that State. With respect to fixed or floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of their natural resources, the administration is the government of the coastal State concerned;

2.

(a) 'discharge', in relation to harmful substances or effluents containing such substances, means any release howsoever caused from a ship and includes any escape, disposal, spilling, leaking, pumping, emitting or emptying;

(b) 'discharge' does not include:

- gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung mit Hinweisen für die Öffentlichkeit und den Benutzer auf die mit einem Erzeugnis, seiner Verwendung oder endgültigen Entsorgung verbundene Umweltgefährdung,
- Bereitstellung von Sammel- und Entsorgungssystemen,
- Einsparung von Ressourcen, einschließlich Energie,
- Wiederverwertung, Rückgewinnung und Wiederverwendung,
- Vermeidung der Verwendung von Gefahrstoffen und gefährlichen Produkten und der Erzeugung von gefährlichen Abfällen,
- Anwendung marktwirtschaftlicher Instrumente auf Verfahren, Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen und Emissionen,
- Genehmigungssysteme mit einer Reihe von Einschränkungen oder Verboten.

2. Bei der Entscheidung darüber, welche Kombination von Maßnahmen im allgemeinen oder im besonderen das

(i) dumping within the meaning of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter done at London on 29 December 1972; or

(ii) release of harmful substances directly arising from the exploration, exploitation and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources; or

(iii) release of harmful substances for purposes of legitimate scientific research into pollution abatement or control;

3. the term 'from the nearest land' means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law;

4. the term 'jurisdiction' shall be interpreted in accordance with international law in force at the time of application or interpretation of this Annex;

5. the term 'Marpol 73/78' means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto.

REGULATION 4: APPLICATION OF THE ANNEXES TO MARPOL 73/78

umweltverträglichste Verfahren darstellt, ist vor allem folgendes in Betracht zu ziehen:

- das Vorsorgeprinzip,
- die mit dem Erzeugnis, seiner Herstellung, seiner Verwendung oder seiner endgültigen Entsorgung verbundene Umweltgefährdung,
- Vermeidung oder Ersatz durch weniger verunreinigende Tätigkeiten oder Stoffe,
- Ausmaß der Verwendung,
- mögliche Umweltvor- oder -nachteile von Ersatzmaterial oder Ersatztätigkeiten,
- Fortschritte und Neuerungen in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem wissenschaftlichen Verständnis,
- Fristen für die Umsetzung,
- soziale und wirtschaftliche Folgen.

REGEL 3: BESTE VERFÜGBARE TECHNOLOGIE

1. Der Ausdruck "beste verfügbare Technologie" bezeichnet den neuesten Stand in der Entwicklung von Verfahren,

Subject to Regulation 5 the Contracting Parties shall apply the provisions of the Annexes to Marpol 73/78.

REGULATION 5: SEWAGE

The Contracting Parties shall apply the provisions of paragraphs A to D and F and G of this Regulation on discharge of sewage from ships while operating in the Baltic Sea area.

A. Definitions

For the purposes of this Regulation:

1. 'sewage' means:

(a) drainage and other wastes from any form of toilets, urinals, and WC scuppers;

(b) drainage from medical premises (dispensary, sick bay, etc.) via wash basins, wash tubs and scuppers located in such premises;

(c) drainage from spaces containing living animals; or

(d) other waste waters when mixed with the drainages defined above;

2. 'holding tank' means a tank used for the collection and storage of sewage.

B. Application

The provisions of this Regulation shall

Einrichtungen oder Betriebsmethoden (Stand der Technik); er weist darauf hin, daß eine bestimmte Maßnahme zur Begrenzung von Einleitungen für die Praxis geeignet ist.

2. Bei der Entscheidung darüber, ob ein Bündel von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsmethoden der besten verfügbaren Technologie im allgemeinen oder im besonderen entspricht, sollte insbesondere folgendes geprüft werden:

- vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsmethoden, die in jüngster Zeit erfolgreich erprobt wurden,
- technische Fortschritte und Neuerungen in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem wissenschaftlichen Verständnis,
- die wirtschaftliche Anwendbarkeit einer solchen Technologie,
- Fristen für die Anwendung,
- Art und Umfang der betreffenden Emissionen,
- abfallfreie/abfallarme Technologie,
- das Vorsorgeprinzip.

apply to:

(a) ships of 200 tonnes gross tonnage and above;

(b) ships of less than 200 tonnes gross tonnage which are certified to carry more than 10 persons;

(c) ships which do not have a measured gross tonnage and are certified to carry more than 10 persons.

C. Discharge of sewage

1. Subject to the provisions of paragraph D of this Regulation, the discharge of sewage into the sea is prohibited, except when:

(a) the ship is discharging comminuted and disinfected sewage using a system approved by the administration at a distance of more than four nautical miles from the nearest land, or sewage which is not comminuted or disinfected at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land, provided that in any case the sewage that has been stored in holding tanks shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the ship is en route and proceeding at not less than four knots; or

(b) the ship has in operation a sewage treatment plant which has been approved

REGEL 4: ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Hieraus ergibt sich, daß sich die Begriffe "umweltschonendstes Verfahren" und "beste verfügbare Technologie" im Laufe der Zeit im Zuge technologischer Fortschritte und wirtschaftlich-sozialer Faktoren sowie aufgrund von Neuerungen in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem wissenschaftlichen Verständnis ändern werden.

ANLAGE III KRITERIEN UND MASSNAHMEN BEZUEGLICH DER VERHÜTUNG DER VERSCHMUTZUNG VOM LAND AUS

REGEL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Nach Maßgabe der einschlägigen Teile dieses Übereinkommens wenden die Vertragsparteien die in dieser Anlage genannten Kriterien und Maßnahmen im gesamten Einzugsgebiet an und berücksichtigen dabei das umweltschonendste Verfahren und die beste verfügbare Technologie, wie sie in Anlage II beschrieben sind.

by the administration, and

(i) the test results of the plant are laid down in a document carried by the ship;

(ii) additionally, the effluent shall not produce visible floating solids in, nor cause discolouration of the surrounding water.

2. When the sewage is mixed with wastes or waste water having different discharge requirements, the more stringent requirements shall apply.

D. Exceptions

Paragraph C of this Regulation shall not apply to:

(a) the discharge of sewage from a ship necessary for the purpose of securing the safety of a ship and those on board or saving life at sea; or

(b) the discharge of sewage resulting from damage to a ship or its equipment if all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage for the purpose of preventing or minimizing the discharge.

E. Reception facilities

1. Each Contracting Party undertakes to ensure the provision of facilities at its ports and terminals of the Baltic Sea area

REGEL 2: BESONDERE BESTIMMUNGEN

1. Kommunales Abwasser ist zumindest biologisch oder in einer anderen Form zu behandeln, die in bezug auf die Verringerung wichtiger Parameter ebenso wirksam ist. Bei Schadstoffen ist für eine wesentliche Verringerung zu sorgen.

2. Bei der Wasserversorgung industrieller Anlagen soll die Verwendung geschlossener Wassersysteme oder eine hohe Rücklaufquote angestrebt werden, um so nach Möglichkeit die Entstehung von Abwasser zu vermeiden.

3. Industrielles Abwasser soll getrennt behandelt werden, bevor es mit Verdünnungswasser gemischt wird.

4. Abwasser, das Gefahrstoffe oder andere Stoffe von Belang enthält, darf nicht zusammen mit anderem Abwasser behandelt werden, sofern die Schadstoffbelastung nicht im gleichen Masse verringert wird wie bei einer getrennten Reinigung jedes einzelnen Abwasserstroms. Die Verbesserung der Abwasserqualität darf nicht zu einem bedeutenden Anstieg der Menge an schädlichem Schlamm führen.

5. In speziellen Genehmigungen sind für die Einleitung gefährlicher Stoffe in das

for the reception of sewage, without causing undue delay to ships, adequate to meet the needs of the ships using them.

2. To enable pipes of reception facilities to be connected with the ship's discharge pipeline, both lines shall be fitted with a standard discharge connection in accordance with the following table:

<TABLE>

F. Surveys

1. Ships which are engaged in international voyages in the Baltic Sea area shall be subject to surveys as specified below:

(a) an initial survey before the ship is put into service or before the certificate required pursuant to paragraph G of this Regulation is issued for the first time including a survey of the ship which shall be such as to ensure that:

(i) when the ship is equipped with a sewage treatment plant the plant shall meet operational requirements based on the standards and test methods recommended by the Commission and shall be approved by the administration;

(ii) when the ship is fitted with a system to comminute and disinfect the sewage, such system shall meet operational

Wasser oder in die Luft Grenzwerte festzulegen.

6. Industrieanlagen und andere Punktquellen, die an kommunale Kläranlagen angeschlossen sind, wenden die beste verfügbare Technologie zur Vermeidung von Gefahrstoffen an, deren schädliche Wirkung in kommunalen Kläranlagen nicht beseitigt werden kann oder die die Abläufe in den Kläranlagen stören können. Ausserdem sind Maßnahmen nach dem umweltschonendsten Verfahren zu ergreifen.

7. Die Verschmutzung durch Fischfarmen ist durch die Förderung und Anwendung des umweltschonendsten Verfahrens und der besten verfügbaren Technologie zu verhindern und zu beseitigen.

8. Die Verschmutzung aus diffusen Quellen, einschließlich der Landwirtschaft, ist durch die Förderung und Anwendung des umweltschonendsten Verfahrens zu beseitigen.

9. Schädlingsbekämpfungsmittel haben die von der Kommission festgesetzten Kriterien zu erfüllen.

requirements based on the standards and test methods recommended by the Commission and shall be approved by the administration;

(iii) when the ship is equipped with a holding tank the capacity of such tank shall be to the satisfaction of the administration for the retention of all sewage, having regard to the operation of the ship, the number of persons on board and other relevant factors. The holding tank shall meet operational requirements based on the standards and test methods recommended by the Commission and shall be approved by the administration; and

(iv) the ship is equipped with a pipeline to discharge sewage to a reception facility. The pipeline should be fitted with a standard shore connection in accordance with paragraph E, or for ships in dedicated trades, alternatively with other standards which can be accepted by the administration such as quick connection couplings.

This survey shall be such as to ensure that equipment, fittings, arrangements and materials fully comply with the applicable requirements of this Regulation.

The administration shall recognize the

REGEL 3: GRUNDSÄTZE FÜR DIE GENEHMIGUNG VON INDUSTRIEANLAGEN

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Ausstellung der in Artikel 6 Absatz 3 dieses Übereinkommens genannten Genehmigungen die folgenden Grundsätze und Verfahren anzuwenden:

1. Der Betreiber einer Industrieanlage legt der zuständigen innerstaatlichen Behörde unter Verwendung eines Antragsformulars Zahlenangaben und Informationen vor. Es wird empfohlen, daß der Betreiber vor Einreichung seines Antrags mit der zuständigen innerstaatlichen Behörde die für den Antrag benötigten Angaben abspricht (Vereinbarung über den Umfang der benötigten Informationen und Pläne).

Der Antrag soll zumindest folgende Angaben und Informationen enthalten:

Allgemeine Information

- Name, Industriezweig, Ort sowie Anzahl der Mitarbeiter. Gegenwärtige Lage und/oder geplante Tätigkeiten
- Ort der Einleitungen und/oder Emissionen,

'certificate of type test' for sewage treatment plants issued under the authority of other Contracting Parties;

(b) periodical surveys at intervals specified by the administration but not exceeding five years which shall be such as to ensure that the equipment, fittings, arrangements and materials fully comply with the applicable requirements of this Regulation.

2. Surveys of the ship as regards enforcement of the provisions of this Regulation shall be carried out by officers of the administration. The administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. In every case the administration concerned fully guarantees the completeness and efficiency of the surveys.

3. After any survey of the ship has been completed, no significant change shall be made in the equipment, fittings, arrangements, or material covered by the survey without the approval of the administration, except the direct replacement of such equipment or fittings.

G. Certificate

1. A sewage pollution prevention certificate shall be issued to ships certified

- Herstellungsart, Herstellungsmenge und/oder Verarbeitungsmenge,
- Herstellungsverfahren,
- Art und Menge von Rohstoffen, Substanzen und/oder Zwischenprodukten,
- Menge und Qualität des unbehandelten Abwassers und Rohgases aus allen bedeutsamen Quellen (z. B. Betriebswasser, Kühlwasser),
- Behandlung von Abwasser und Rohgas in bezug auf Art, Verfahren und Wirksamkeit der Vorbehandlung und/oder Endbehandlung,
- behandeltes Abwasser und Rohgas in bezug auf Menge und Qualität am Auslaß von Vorbehandlungs- und Endbehandlungseinrichtungen,
- Menge und Qualität fester und flüssiger Abfälle, die während des Prozesses oder bei der Behandlung von Abwasser und Rohgas entstehen,

to carry more than 50 persons which are engaged in international voyages in the Baltic Sea area, after survey in accordance with the provisions of paragraph F of this Regulation.

2. Such certificate shall be issued either by the administration or by any person or organization duly authorized by it. In every case the administration assumes full responsibility for the certificate.

3. The sewage prevention certificate shall be drawn up in a form corresponding to the model given in the appendix to Annex IV to Marpol 73/78. If the language is not English, the text shall include a translation into English.

4. A sewage pollution prevention certificate shall be issued for a period certified by the administration, which shall not exceed five years.

5. A certificate shall cease to be valid if significant alterations have taken place in the equipment, fittings, arrangements or materials required without the approval of the administration except the direct replacement of such equipment or fittings.

ANNEX V

EXEMPTIONS FROM THE GENERAL

- Behandlung fester und fluessiger Abfälle,
- Angaben über Maßnahmen zur Verhütung von Betriebsstörungen und unfallbedingter Leckagen,
- gegenwärtiger Zustand und mögliche Auswirkungen auf die Umwelt.

Alternativen und, wenn nötig, ihre verschiedenen Auswirkungen, z. B. hinsichtlich der ökologischen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte

- andere mögliche Herstellungsverfahren,
- andere mögliche Rohstoffe, Substanzen und/oder Zwischenprodukte,
- andere mögliche Behandlungstechniken.

2. Die zuständige innerstaatliche Behörde beurteilt den gegenwärtigen Zustand und die möglichen Auswirkungen der geplanten Tätigkeiten auf die Umwelt.

3. Die zuständige innerstaatliche Behörde stellt nach einer umfassenden Prüfung unter besonderer Berücksichtigung der obengenannten Aspekte die

**PROHIBITION OF DUMPING OF
WASTE AND OTHER MATTER IN THE
BALTIC SEA AREA**

REGULATION 1

In accordance with Article 11 (2) of this Convention the prohibition of dumping shall not apply to the disposal at sea of dredged materials provided that:

(a) the dumping of dredged material containing harmful substances indicated in Annex I is only permitted according to the guidelines adopted by the Commission; and

(b) the dumping is carried out under a prior special permit issued by the appropriate national authority, either:

(i) within the area of internal waters and the territorial sea of the Contracting Party; or

(ii) outside the area of internal waters and the territorial sea, whenever necessary, after prior consultations in the Commission.

When issuing such permits the Contracting Party shall comply with the provisions in Regulation 3 of this Annex.

REGULATION 2

1. The appropriate national authority

Genehmigung aus. Die Genehmigung hat zumindest folgendes zu enthalten:

- Beschreibung aller Faktoren (z. B. Herstellungskapazität), die die Menge und Qualität der Einleitungen und/oder Emissionen beeinflussen,
- Grenzwerte für die Menge und Qualität (Belastung und/oder Konzentration) direkter und indirekter Einleitungen und Emissionen,
- Angaben bezüglich
- Bauweise und Sicherheit,
- Herstellungsverfahren und/oder Substanzen,
- Betrieb und Wartung der Behandlungseinrichtungen,
- Rückgewinnung von Materialien und Stoffen sowie Abfallbeseitigung,
- Art und Ausmaß der vom Betreiber durchzuführenden Kontrolle (Selbstkontrolle),
- im Fall von Betriebsstörungen und unfallbedingten Leckagen zu ergreifende Maßnahmen,

referred to in Article 11 (2) of this Convention shall:

(a) issue the special permits provided for in Regulation 1 of this Annex;

(b) keep records of the nature and quantities of matter permitted to be dumped and the location, time and method of dumping;

© collect available information concerning the nature and quantities of matter that has been dumped in the Baltic Sea area recently and up to the coming into force of this Convention, provided that the dumped matter in question could be liable to contaminate water or organisms in the Baltic Sea area, to be caught by fishing equipment, or otherwise to give rise to harm, and information concerning the location, time and method of such dumping.

2. The appropriate national authority shall issue special permits in accordance with Regulation 1 of this Annex in respect of matter intended for dumping in the Baltic Sea area:

(a) loaded in its territory;

(b) loaded by a ship or aircraft registered in its territory or flying its flag, when the loading occurs in the territory of a State

- Analysemethoden,
- Zeitplan für die vom Betreiber durchgeführte Modernisierung, Nachrüstung und Untersuchung,
- Zeitplan für die Meldungen des Betreibers über Überwachungs- und/oder Selbstkontroll-, Nachrüstungs- und Untersuchungsmaßnahmen.

4. Die zuständige innerstaatliche Behörde oder eine unabhängige, von dieser Behörde befugte Einrichtung

- prüft die Menge und Qualität von Einleitungen und/oder Emissionen durch Entnahme von Proben und Durchführung von Analysen,
- kontrolliert die Einhaltung der Genehmigungsaufgaben,
- sorgt für die Überwachung der verschiedenen Auswirkungen der Abwassereinleitungen und der Emissionen in die Atmosphäre,
- überprüft, wenn nötig, die Genehmigung.

which is not a Contracting Party to this Convention.

3. Each Contracting Party shall report to the Commission, and where appropriate to other Contracting Parties, the information specified in subparagraph 1 (c) of Regulation 2 of this Annex. The procedure to be followed and the nature of such reports shall be determined by the Commission.

REGULATION 3

When issuing special permits according to Regulation 1 of this Annex the appropriate national authority shall take into account:

- (a) the quantity of dredged material to be dumped;
- (b) the content of harmful substances as referred to in Annex I;
- (c) the location (e.g. coordinates of the dumping area, depth and distance from the coast) and its relation to areas of special interest (e.g. amenity areas, spawning, nursery and fishing areas, etc.);
- (d) the water characteristics, if dumping is carried out outside the territorial sea, consisting of:

ANLAGE IV VERHÜTUNG DER VERSCHMUTZUNG DURCH SCHIFFE

REGEL 1: ZUSAMMENARBEIT

Die Vertragsparteien arbeiten beim Schutz der Ostsee vor Verschmutzung durch Schiffe zusammen, und zwar

- a) in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, insbesondere bei der Förderung der Entwicklung internationaler Regeln, die sich unter anderem auf die grundlegenden Prinzipien und Verpflichtungen dieses Übereinkommens stützen; dazu gehört auch, die Anwendung der besten verfügbaren Technologie und des umweltschonendsten Verfahrens zu fördern;
- b) bei der wirksamen und aufeinander abgestimmten Anwendung der von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation erlassenen Regeln.

REGEL 2: UNTERSTÜTZUNG BEI UNTERSUCHUNGEN

(i) hydrographic properties (e.g. temperature, salinity, density, profile);

(ii) chemical properties (e.g. pH, dissolved oxygen, nutrients);

(iii) biological properties (e.g. primary production and benthic animals);

the data should include sufficient information on the annual mean levels and seasonal variation of the properties mentioned in this paragraph; and

(e) the existence and effects of other dumping which may have been carried out in the dumping area.

REGULATION 4

Reports made in accordance with Article 11 (5) of this Convention shall include the information to be provided in the reporting form to be determined by the Commission.

ANNEX VI

PREVENTION OF POLLUTION FROM OFFSHORE ACTIVITIES

REGULATION 1: DEFINITIONS

For the purposes of this Annex:

1. 'offshore activity' means any exploration and exploitation of oil and gas by a fixed

Die Vertragsparteien werden einander unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3 dieses Übereinkommens in geeigneter Weise bei der Untersuchung von Verstößen gegen die bestehenden Rechtsvorschriften über Maßnahmen zur Verschmutzungsbekämpfung, die innerhalb des Ostseegebiets tatsächlich oder vermutlich vorgekommen sind, unterstützen. Diese Unterstützung kann unter anderem folgendes umfassen: eine Einsichtnahme der zuständigen Behörden in Öltagebücher, Ladungstagebücher, Schiffs- und Maschinentagebücher sowie die Entnahme von Ölproben zur analytischen Identifizierung.

REGEL 3: BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Im Sinne dieser Anlage haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:

1. Der Ausdruck "Verwaltung" bezeichnet die Regierung der Vertragspartei, unter deren Hoheitsgewalt das Schiff betrieben wird. Bei einem Schiff, das berechtigt ist, die Flagge eines Staates zu führen, ist die Verwaltung die Regierung dieses Staates. Bei festen oder schwimmenden Plattformen, die zur Erforschung und Ausbeutung des an die Küste angrenzenden Meeresbodens und Meeresuntergrunds eingesetzt sind, über

or floating offshore installation or structure including all associated activities thereon;

2. 'offshore unit' means any fixed or floating offshore installation or structure engaged in gas or oil exploration, exploitation or production activities, or loading or unloading of oil;

3. 'exploration' includes any drilling activity but not seismic investigations;

4. 'exploitation' includes any production, well testing or stimulation activity.

REGULATION 2: USE OF BEST AVAILABLE TECHNOLOGY AND BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE

The Contracting Parties undertake to prevent and eliminate pollution from offshore activities by using the principles of best available technology and best environmental practice as defined in Annex II.

REGULATION 3: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND MONITORING

1. An environmental impact assessment shall be made before an offshore activity is permitted to start. In case of exploitation referred to in Regulation 5 the outcome of this assessment shall be notified to the Commission before the offshore activity is

die der Küstenstaat Hoheitsrechte in bezug auf die Erforschung und Ausbeutung ihrer Naturschätze ausübt, ist die Verwaltung die Regierung des betreffenden Küstenstaats.

2.

a) Der Ausdruck "Einleiten" in bezug auf Schadstoffe oder solche Stoffe enthaltende Ausflüsse bezeichnet ein jedes von einem Schiff erfolgende Freisetzen, unabhängig von seiner Ursache; er umfasst jedes Entweichen, Absetzen, Auslaufen, Lecken, Pumpen, Auswerfen oder Entleeren.

b) Der Ausdruck "Einleiten" umfasst nicht

i) das Einbringen im Sinne des Londoner Übereinkommens vom 29. Dezember 1972 über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen,

ii) das Freisetzen von Schadstoffen, das sich unmittelbar aus der Erforschung, Ausbeutung

permitted to start.

2. In connection with the environmental impact assessment the environmental sensitivity of the sea area around a proposed offshore unit should be assessed with respect to the following:

(a) the importance of the area for birds and marine mammals;

(b) the importance of the area as fishing or spawning grounds for fish and shellfish, and for aqua-culture;

(c) the recreational importance of the area;

(d) the composition of the Sediment measured as: grain size distribution, dry matter, ignition loss, total hydrocarbon content, and Ba, Cr, Pb, Cu, Hg and Cd content;

(e) the abundance and diversity of benthic fauna and the content of selected aliphatic and aromatic hydrocarbons.

3. In order to monitor the consequent effects of the exploration phase of the offshore activity studies, at least those referred to in subparagraph (d), shall be carried out before and after the operation.

4. In order to monitor the consequent effects of the exploitation phase of the

und der damit zusammenhängenden auf See stattfindenden Verarbeitung von Bodenschätzen des Meeresgrunds ergibt, oder

iii) das Freisetzen von Schadstoffen für Zwecke der rechtmässigen wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Bekämpfung oder Überwachung der Verschmutzung.

3. Der Ausdruck "vom nächstgelegenen Land" bedeutet von der Basislinie aus, von der aus das Küstenmeer des betreffenden Hoheitsgebiets nach dem Völkerrecht bestimmt wird.

4. Der Ausdruck "Hoheitsgebiet" ist nach dem zur Zeit der Anwendung oder Auslegung dieser Anlage geltenden Völkerrecht auszulegen.

5. Der Ausdruck "MARPOL 73/78" bezeichnet das 1973 geschlossene Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der durch das

offshore activity studies, at least those referred to in subparagraphs (d) and (e), shall be carried out before the operation, at annual intervals during the operation, and after the operation has been concluded.

REGULATION 4: DISCHARGES ON THE EXPLORATION PHASE

1. The use of oil-based drilling mud or muds containing other harmful substances shall be restricted to cases where it is necessary for geological, technical or safety reasons and only after prior authorization by the appropriate national authority. In such cases appropriate measures shall be taken and appropriate installations provided in order to prevent the discharge of such muds into the marine environment.

2. Oil-based drilling muds and cuttings arising from the use of oil-based drilling muds should not be discharged in the Baltic Sea area but taken ashore for final treatment or disposal in an environmentally acceptable manner.

3. The discharge of water-based mud and cuttings shall be subject to authorization by the appropriate national authority. Before authorization the content of the water-based mud must be proven to be of

dazugehörige Protokoll von 1978 geänderten Fassung.

REGEL 4: ANWENDUNG DER ANLAGEN VON MARPOL 73/78

Vorbehaltlich der Regel 5 wenden die Vertragsparteien die Bestimmungen der Anlagen von MARPOL 73/78 an.

REGEL 5: ABWASSER

Die Vertragsparteien wenden die Abschnitte A bis D sowie F bis G auf das Einleiten von Abwasser aus Schiffen an, die im Ostseegebiet betrieben werden.

A. Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Regel haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:

1. Der Ausdruck "Abwasser" bezeichnet

a) Ablauf und sonstigen Abfall aus jeder Art von Toilette, Pissoir und WC-Speigatt,

b) Ablauf aus dem Sanitätsbereich (Apotheke, Hospital usw.) durch in diesem Bereich gelegene Waschbecken, Waschwannen und Speigatte,

c) Ablauf aus Räumen, in denen sich lebende Tiere befinden, oder

low toxicity.

4. The discharge of cuttings arising from the use of water-based drilling mud shall not be permitted in specifically sensitive parts of the Baltic Sea area such as confined or shallow areas with limited water exchange and areas characterized by rare, valuable or particularly fragile ecosystems.

REGULATION 5: DISCHARGES ON THE EXPLOITATION PHASE

In addition to the provisions of Annex IV the following provisions shall apply to discharges:

(a) all chemicals and materials shall be taken ashore and may be discharged only exceptionally after obtaining permission from the appropriate national authority in each individual operation;

(b) the discharge of production water and displacement water is prohibited unless its oil content is proven to be less than 15 mg/l measured by the methods of analysis and sampling to be adopted by the Commission;

(c) if compliance with this limit value cannot be achieved by the use of best environmental practice and best available technology the appropriate national

d) sonstiges Schmutzwasser, wenn es mit dem vorstehend definierten Ablauf vermischt ist.

2. Der Ausdruck "Sammeltank" bezeichnet einen Tank, der zum Sammeln und Aufbewahren von Abwasser verwendet wird.

B. Anwendung

Diese Regel gilt für

a) Schiffe mit einem Bruttoreumgehalt von 200 und mehr RT,

b) Schiffe mit einem Bruttoreumgehalt von weniger als 200 RT, die für eine Beförderung von mehr als zehn Personen zugelassen sind,

c) Schiffe, die keinen vermessenen Bruttoreumgehalt haben und die für eine Beförderung von mehr als zehn Personen zugelassen sind.

C. Einleiten von Abwasser

1. Vorbehaltlich des Abschnitts D ist das Einleiten von Abwasser ins Meer verboten, es sei denn,

a) daß das Schiff durch eine von der Verwaltung zugelassene Anlage mechanisch behandeltes und desinfiziertes Abwasser in einer Entfernung von mehr als 4 Seemeilen vom

authority may require adequate additional measures to prevent possible pollution of the marine environment of the Baltic Sea area and allow, if necessary, a higher limit value which shall, however, be as low as possible and in no case exceed 40 mg/l; the oil content shall be measured as provided in subparagraph (b);

(d) the permitted discharge shall not, in any case, create any unacceptable effects on the marine environment;

(e) in order to benefit from the future development in cleaning and production technology, discharge permits shall be regularly reviewed by the appropriate national authority and the discharge limits shall be revised accordingly.

REGULATION 6: REPORTING PROCEDURE

Each Contracting Party shall require that the operator or any other person having charge of the offshore unit shall report in accordance with the provisions of Regulation 5 (1) of Annex VII to this Convention.

REGULATION 7: CONTINGENCY PLANNING

Each offshore unit shall have a pollution emergency plan approved in accordance

nächstgelegenen Land oder nicht mechanisch behandeltes oder desinfiziertes Abwasser in einer Entfernung von mehr als 12 Seemeilen vom nächstgelegenen Land einleitet, sofern das Abwasser, das in Sammelbecken aufbewahrt worden ist, jeweils nicht auf einmal, sondern mit einer geringen Ausflußgeschwindigkeit eingeleitet wird, während das Schiff mit einer Geschwindigkeit von mindestens 4 Knoten auf seinem Kurs fährt, oder

b) daß das Schiff eine von der Verwaltung zugelassene Kläranlage betreibt und

i) die Testergebnisse der Anlage in einem auf dem Schiff mitgeführten Schriftstück niedergelegt sind,

ii) ausserdem der Ausfluß in dem das Schiff umgebenden Wasser keine sichtbaren schwimmenden Festkörper hinterläßt und keine Verfärbung dieses Wassers hervorruft.

2. Ist das Abwasser mit Abfällen oder Schmutzwasser vermischt, für die andere Einleitungsvorschriften gelten, so finden die strengeren Vorschriften Anwendung.

D. Ausnahmen

Abschnitt C gilt nicht

with the procedure established by the appropriate national authority. The plan shall contain information on alarm and communication systems, organization of response measures, a list of prepositioned equipment and a description of the measures to be taken in different types of pollution incidents.

REGULATION 8: DISUSED OFFSHORE UNITS

The Contracting Parties shall ensure that abandoned, disused offshore units and accidentally wrecked offshore units are entirely removed and brought ashore under the responsibility of the owner and that disused drilling wells are plugged.

REGULATION 9: EXCHANGE OF INFORMATION

The Contracting Parties shall continuously exchange information through the Commission on the location and nature of all planned or accomplished offshore activities and on the nature and amounts of discharges as well as on contingency measures that are undertaken.

ANNEX VII RESPONSE TO POLLUTION INCIDENTS

a) für das Einleiten von Abwasser auf einem Schiff, wenn das Einleiten aus Gründen der Sicherheit des Schiffes und der an Bord befindlichen Personen oder zur Rettung von Menschenleben auf See erforderlich ist, oder

b) für das Einleiten von Abwasser infolge der Beschädigung eines Schiffes oder seiner Ausrüstung, wenn vor und nach dem Eintritt des Schadens alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden sind, um das Einleiten zu verhüten oder auf ein Mindestmaß zu beschränken.

E. Auffanganlagen

1. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in ihren Häfen und an ihren Umschlagplätzen im Ostseegebiet für die Einrichtung von Anlagen zu sorgen, die Abwasser aufnehmen, ohne eine ungebührliche Verzögerung für die Schiffe zu verursachen, und die ausreichen, um den Erfordernissen der sie in Anspruch nehmenden Schiffe zu genügen.

2. Damit die Rohrleitungen der Auffanganlagen mit der Abflußleitung des Schiffes verbunden werden können, sind beide Leitungen mit einem genormten

REGULATION 1: GENERAL PROVISIONS

1. The Contracting Parties undertake to maintain the ability to respond to pollution incidents threatening the marine environment of the Baltic Sea area. This ability shall include adequate equipment, ships and manpower prepared for operations in coastal waters as well as on the high sea.

2.

(a) In addition to the incidents referred to in Article 13 the Contracting Party shall also notify without delay those pollution incidents occurring within its response region, which affect or are likely to affect the interests of other Contracting Parties.

(b) In the event of a significant pollution incident other Contracting Parties and the Commission shall also be informed as soon as possible.

3. The Contracting Parties agree that subject to their capabilities and the availability of relevant resources, they shall cooperate in responding to pollution incidents when the severity of such incidents so justify.

4. In addition the Contracting Parties shall take other measures to:

Abflussanschluß nach der nachstehenden Tabelle auszustatten:

<PLATZ FÜR EINE TABELLE>

Der Flansch ist so konstruiert, daß er für Rohre bis zu einem Innendurchmesser von 100 mm geeignet ist; er muß aus Stahl oder einem anderen gleichwertigen Werkstoff mit glatter Oberfläche sein. Dieser Flansch muß zusammen mit einem geeigneten Dichtungsring für einen Betriebsdruck von 6 kg/cm geeignet sein.

Bei Schiffen mit einer Seitenhöhe bis zu 5 Metern kann der Innendurchmesser des Abflussanschlusses 38 Millimeter betragen.

F. Kontrollen

1. Schiffe, die auf Auslandsfahrt im Ostseegebiet eingesetzt sind, unterliegen den nachstehenden Kontrollen:

a) einer ersten Kontrolle, bevor das Schiff in Dienst gestellt wird oder bevor die nach Abschnitt G erforderliche Bescheinigung zum ersten Mal ausgestellt wird, einschließlich einer Untersuchung, die folgendes gewährleisten soll:

i) Verfügt das Schiff über eine Abwasserbehandlungsanlage, muß diese Betriebsanforderungen erfüllen, die den von der Kommission empfohlenen

(a) conduct regular surveillance outside their coastlines; and

(b) otherwise cooperate and exchange information with other Contracting Parties in order to improve the ability to respond to pollution incidents.

REGULATION 2: CONTINGENCY PLANNING

Each Contracting Party shall draw up a national contingency plan and in cooperation with other Contracting Parties, as appropriate, bilateral or multilateral plans for a joint response to pollution incidents.

REGULATION 3: SURVEILLANCE

1. In order to prevent violations of the existing regulations on prevention of pollution from ships the Contracting Parties shall develop and apply individually or in cooperation, surveillance activities covering the Baltic Sea area in order to spot and monitor oil and other substances released into the sea.

2. The Contracting Parties shall undertake appropriate measures to conduct the surveillance referred to in paragraph 1 by using, inter alia, airborne surveillance equipped with remote sensing systems.

REGULATION 4: RESPONSE

Normen und Testverfahren entsprechen, und von der Verwaltung zugelassen sein;

ii) verfügt das Schiff über ein System zur mechanischen Behandlung und Desinfektion des Abwassers, muß dieses Betriebsanforderungen erfüllen, die den von der Kommission empfohlenen Normen und Testverfahren entsprechen, und von der Verwaltung zugelassen sein;

iii) ist das Schiff mit einem Sammeltank ausgerüstet, muß dieser über eine von der Verwaltung für ausreichend erachtete Kapazität zur Sammlung des gesamten Abwassers verfügen, wobei der Betrieb des Schiffes, die Zahl der an Bord befindlichen Personen und weitere relevante Faktoren zu berücksichtigen sind. Der Sammeltank muß Betriebsanforderungen erfüllen, die den von der Kommission empfohlenen Normen und Testverfahren entsprechen, und von der Verwaltung zugelassen sein; und

iv) das Schiff muß über eine Leitung zum Ablassen des Abwassers in eine Auffanganlage verfügen. Die Leitung soll ausgerüstet sein mit einem der in Abschnitt E aufgeführten genormten Landanschlüsse oder bei Spezialschiffen

REGIONS

The Contracting Parties shall as soon as possible agree bilaterally or multilaterally on those regions of the Baltic Sea area in which they shall conduct surveillance activities and take action to respond whenever a significant pollution incident has occurred or is likely to occur. Such agreements shall not prejudice any other agreements concluded between Contracting Parties concerning the same subject. Neighbouring States shall ensure the harmonization of different agreements. Contracting Parties shall inform other Contracting Parties and the Commission about such agreements.

REGULATION 5: REPORTING PROCEDURE

1.

(a) Each Contracting Party shall require masters or other persons having charge of ships flying its flag to report without delay any event on their ship involving a discharge or probable discharge of oil or other harmful substances.

(b) The report shall be made to the nearest coastal State and in accordance with the provisions of Article 8 and Protocol I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,

wahlweise mit anderen für die Verwaltung akzeptablen genormten Vorrichtungen, z. B. einer Schnellkuppelung.

Diese Kontrollen haben die Gewähr dafür zu bieten, daß Ausrüstung, Verbindungsstücke, Anordnung und Werkstoffe den Anforderungen dieser Regel voll und ganz entsprechen.

Die Verwaltung erkennt die im Namen einer anderen Vertragspartei ausgestellten "Bauartprüfbescheinigungen" für Abwasserbehandlungsanlagen an;

b) regelmässigen Kontrollen in von der Verwaltung festgelegten, fünf Jahre nicht überschreitenden Zeitabständen, die gewährleisten sollen, daß Ausrüstung, Verbindungsstücke, Anordnung und Werkstoffe den geltenden Anforderungen dieser Regel voll und ganz entsprechen.

2. Die zur Durchsetzung dieser Regel vorgenommenen Schiffskontrollen werden von Bediensteten der Verwaltung durchgeführt. Die Verwaltung kann jedoch eigens zu diesem Zweck benannte Inspekture oder von ihr anerkannte Einrichtungen mit der Kontrolle beauftragen. In jedem Fall übernimmt die zuständige Verwaltung die volle Gewähr für die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Kontrollen.

1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (Marpol 73/78).

© The Contracting Parties shall request masters or other persons having charge of ships and pilots of aircraft to report without delay and in accordance with this system on significant spillages of oil or other harmful substances observed at sea. Such reports should as far as possible contain the following data: time, position, wind and sea conditions, and kind, extent and probable source of the spill observed.

2. The provisions of paragraph 1 (b) shall also be applied with regard to dumping made under the provisions of Article 11 (4) of this Convention.

REGULATION 6: EMERGENCY MEASURES ON BOARD SHIPS

1. Each Contracting Party shall require that ships entitled to fly its flag have on board a shipboard oil pollution emergency plan as required by and in accordance with the provisions of Marpol 73/78.

2. Each Contracting Party shall request masters of ships flying its flag or, in case of fixed or floating platforms operating under its jurisdiction, the persons having charge of platforms to provide, in case of a pollution incident and on request by the

3. Nach Abschluß jeder Schiffskontrolle dürfen an den kontrollierten Ausrüstungsgegenständen, Verbindungsstücken, Anordnungen oder Werkstoffen ohne Genehmigung der Verwaltung keine wesentlichen Änderungen mit Ausnahme des Ersatzes dieser Ausrüstungsgegenstände oder Verbindungsstücke vorgenommen werden.

G. Bescheinigung

1. Nach der gemäß Abschnitt F durchgeführten Kontrolle wird für Schiffe, die für mehr als 50 Personen zugelassen und auf Auslandsfahrt im Ostseegebiet eingesetzt sind, eine Bescheinigung ausgestellt.

2. Eine solche Bescheinigung wird von der Verwaltung oder einer von ihr ordnungsgemäß befugten Person oder Einrichtung ausgestellt. In jedem Fall trägt die Verwaltung die volle Verantwortung für die Bescheinigung.

3. Die Bescheinigung über die Verhütung von Verschmutzungen durch Abwasser ist nach dem in der Anlage IV des MARPOL-73/78-Übereinkommens enthaltenen Muster auszustellen. Wird die Bescheinigung nicht auf Englisch

proper authorities, such detailed information about the ship and its cargo or in case of platform its production which is relevant to actions for preventing or responding to pollution of the sea, and to cooperate with these authorities.

REGULATION 7: RESPONSE MEASURES

1. The Contracting Party shall, when a pollution incident occurs in its response region, make the necessary assessments of the situation and take adequate response action in order to avoid or minimize subsequent pollution effects.

2.

(a) The Contracting Parties shall, subject to subparagraph (b), use mechanical means to respond to pollution incidents.

(b) Chemical agents may be used only in exceptional cases and after authorization, in each individual case, by the appropriate national authority.

3. When such a spillage is drifting or is likely to drift into a response region of another Contracting Party, that Party shall without delay be informed of the situation and the actions that have been taken.

REGULATION 8: ASSISTANCE

ausgestellt, so ist eine englische Übersetzung beizufügen.

4. Die Bescheinigung über die Verhütung von Verschmutzungen durch Abwasser wird für einen von der Verwaltung festgelegten, fünf Jahre nicht überschreitenden Zeitraum ausgestellt.

5. Die Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit, wenn grundlegende Änderungen an erforderlichen Ausrüstungsteilen, Verbindungsstücken, Anordnungen oder Materialien ohne Genehmigung der Verwaltung vorgenommen werden, es sei denn, diese Ausrüstungsteile und Verbindungsstücke werden direkt ausgewechselt.

ANLAGE V AUSNAHMEN VOM ALLGEMEINEN VERBOT DES EINBRINGENS VON ABFÄLLEN UND SONSTIGEN STOFFEN IM OSTSEEGBIET

REGEL 1

Nach Artikel 11 Absatz 2 des Übereinkommens gilt das Verbot des Einbringens nicht für die Beseitigung von Baggergut auf See,

a) sofern das Einbringen von Baggergut, das Schadstoffe der Anlage I enthält, nur

1. According to the provisions of paragraph 3 of Regulation 1:

(a) a Contracting Party is entitled to call for assistance by other Contracting Parties when responding to a pollution incident at sea; and

(b) Contracting Parties shall use their best endeavours to bring such assistance.

2. Contracting Parties shall take necessary legal or administrative measures to facilitate:

(a) the arrival and utilization in and departure from its territory of ships, aircraft and other modes of transport engaged in responding to a pollution incident or transporting personnel, cargoes, materials and equipment required to deal with such an incident; and

(b) the expeditious movement into, through, and out of its territory of personnel, cargoes, materials and equipment referred to in subparagraph (a).

REGULATION 9: REIMBURSEMENT OF COST OF ASSISTANCE

1. The Contracting Parties shall bear the costs of assistance referred to in Regulation 8 in accordance with this

gestattet ist, wenn es nach den Leitlinien der Kommission erfolgt, und

b) sofern das Einbringen aufgrund einer vorherigen Sondergenehmigung der zuständigen innerstaatlichen Behörde entweder

i) im Bereich der inneren Gewässer und des Küstenmeeres der Vertragspartei erfolgt oder,

ii) soweit erforderlich, ausserhalb des Bereichs der inneren Gewässer und des Küstenmeeres nach vorherigen Konsultationen in der Kommission erfolgt.

Bei der Erteilung derartiger Genehmigungen hat die Vertragspartei die Regel 3 zu beachten.

REGEL 2

1. Die in Artikel 11 Absatz 2 des Übereinkommens bezeichnete zuständige innerstaatliche Behörde

a) erteilt die in Regel 1 dieser Anlage vorgesehenen Sondergenehmigungen;

b) führt Buch über Art und Menge der Stoffe, deren Einbringen genehmigt wurde, sowie über Ort, Zeit und Methode des Einbringens;

Regulation.

2.

(a) If the action was taken by one Contracting Party at the express request of another Contracting Party, the requesting Party shall reimburse to the assisting Party the costs of the action of the assisting Party. If the request is cancelled the requesting Party shall bear the costs already incurred or committed by the assisting Party.

(b) If the action was taken by a Contracting Party on its own initiative, this Party shall bear the costs of its action.

(c) The principles laid down above in subparagraphs (a) and (b) shall apply unless the Parties concerned otherwise agree in any individual case.

3. Unless otherwise agreed, the costs of the action taken by a Contracting Party at the request of another Party shall be fairly calculated according to the law and current practice of the assisting Party concerning the reimbursement of such costs.

4. The provisions of this Regulation shall not be interpreted as in any way prejudicing the rights of Contracting Parties to recover from third parties the

c) sammelt die verfügbaren Informationen über Art und Menge der Stoffe, die in der letzten Zeit bis zum Inkrafttreten des Übereinkommens im Ostseegebiet eingebracht wurden, sofern die betreffenden eingebrachten Stoffe zu einer Verseuchung von Wasser oder Lebewesen im Ostseegebiet führen können, sich in Fischereigeräten verfangen oder auf andere Weise Schäden verursachen können, sowie Informationen über Ort, Zeit und Methode dieses Einbringens. 294A0316(02).1

2. Die zuständige innerstaatliche Behörde erteilt nach Regel 1 Sondergenehmigungen für Stoffe, die im Ostseegebiet eingebracht werden sollen und die

a) in ihrem Hoheitsgebiet geladen werden;

b) von einem in ihrem Hoheitsgebiet eingetragenen oder ihre Flagge führenden Schiff oder Luftfahrzeug geladen werden, wenn das Laden im Hoheitsgebiet eines Staates erfolgt, der nicht Vertragspartei ist.

3. Jede Vertragspartei berichtet der Kommission und gegebenenfalls den anderen Vertragsparteien über die in

costs of actions taken to deal with pollution incidents under other applicable provisions and rules of international law and national or supra-national regulations.

REGULATION 10: REGULAR COOPERATION

1. Each Contracting Party shall provide information to the other Contracting Parties and the Commission about:

(a) its organization for dealing with spillages at sea of oil and other harmful substances;

(b) its regulations and other matters which have a direct bearing on preparedness and response to pollution at sea by oil and other harmful substances;

(c) the competent authority responsible for receiving and dispatching reports of pollution at sea by oil and other harmful substances;

(d) the competent authorities for dealing with questions concerning measures for mutual assistance, information and cooperation between the Contracting Parties according to this Annex; and

(e) actions taken in accordance with Regulations 7 and 8 of this Annex.

2. The Contracting Parties shall exchange

Absatz 1 Unterabsatz c) bezeichneten Informationen. Das dabei anzuwendende Verfahren und die Art dieser Berichte werden von der Kommission bestimmt.

REGEL 3

Bei der Erteilung von Sondergenehmigungen nach Regel 1 berücksichtigt die zuständige innerstaatliche Behörde

a) die Menge des einzubringenden Baggerguts;

b) den Gehalt an den in Anlage I bezeichneten Schadstoffen;

c) den Ort (z. B. Koordinierung des Einbringungsgebiets, Wassertiefe und Entfernung von der Küste) und die Lage im Verhältnis zu Gebieten von besonderem Interesse (z. B. Erholungsgebiete, Laich-, Aufzucht- und Fischereigeiete);

d) die Merkmale des Wassers, wenn das Einbringen ausserhalb des Küstenmeeres erfolgt, und zwar

i) hydrographische Merkmale (z. B. Temperatur, Salzgehalt, Dichte, Profil),

information on research and development programmes, results concerning ways in which pollution by oil and other harmful substances at sea may be dealt with and experiences in surveillance activities and in responding to such pollution.

3. The Contracting Parties shall on a regular basis arrange joint operational combating exercises as well as alarm exercises.

4. The Contracting Parties shall cooperate within the International Maritime Organization in matters concerning the implementation and further development of the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation.

REGULATION 11: HELCOM COMBATING MANUAL

The Contracting Parties agree to apply, as far as practicable, the principles and rules included in the Manual on Cooperation in Combating Marine Pollution, detailing this Annex and adopted by the Commission or by the Committee designated by the Commission for this purpose.

ii) chemische Merkmale (z. B. pH-Wert, gelöster Sauerstoff, Nährstoffe),

iii) biologische Merkmale (z. B. Primärproduktion und Tierwelt des Meeresbodens).

Die Angaben sollen ausreichende Informationen über die jährlichen Durchschnittswerte und die jahreszeitlichen Schwankungen der in diesem Absatz genannten Merkmale enthalten; und

e) gegebenenfalls sonstige Einbringungen im Einbringungsgebiet und ihre eventuellen Auswirkungen.

REGEL 4

Die Angaben in den Meldungen nach Artikel 11 Absatz 5 des Übereinkommens sind in der von der Kommission noch zu bestimmenden Form zu machen.

ANLAGE VI VERHÜTUNG DER VERSCHMUTZUNG DURCH OFFSHORE-TÄTIGKEITEN

REGEL 1: BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Im Sinne dieser Anlage haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:

1. Der Ausdruck "Offshore-Tätigkeit" bezeichnet jede Exploration und Ausbeutung von Erdöl- und Erdgasvorkommen von einer ortsfesten oder schwimmenden Offshore-Anlage oder einem anderen derartigen Bauwerk aus einschließlich aller damit verbundenen und darauf durchgeführten Tätigkeiten.

2. Der Ausdruck "Offshore-Konstruktion" bezeichnet jede ortsfeste oder schwimmende Offshore-Anlage und jedes andere derartige Bauwerk, das an der Exploration oder Ausbeutung von Gas- oder Ölvorkommen, an der Öl- oder Gasförderung oder am Laden oder Löschen von Öl beteiligt ist.

3. Der Ausdruck "Exploration" umfasst jede Bohrtätigkeit, schließt jedoch die Erdbebenforschung aus.

4. Der Ausdruck "Ausbeutung" umfasst jede Art von Förderung, Bohrlochuntersuchung oder Bohrlochstimulierung.

**REGEL 2: ANWENDUNG DER
BESTEN VERFÜGBAREN
TECHNOLOGIE UND DES**

UMWELTSCHONENDSTEN VERFAHRENS

Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine Verschmutzung durch Offshore-Tätigkeiten zu verhindern oder zu beseitigen, indem sie die in Anlage II festgelegten Grundsätze der besten verfügbaren Technologie und des umweltschonendsten Verfahrens anwenden.

REGEL 3: UMWELTVERTRÄGLICHKEITS- PRÜFUNG UND ÜBERWACHUNG

1. Bevor eine Offshore-Tätigkeit genehmigt wird, muß eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Handelt es sich um eine Ausbeutung nach Regel 5, muß das Ergebnis dieser Prüfung der Kommission mitgeteilt werden, bevor mit der Offshore-Tätigkeit begonnen werden kann.

2. Gleichzeitig mit der Umweltverträglichkeitsprüfung soll die Umweltempfindlichkeit des Meeresgebiets, in dem eine Offshore-Konstruktion geplant ist, im Hinblick auf folgende Faktoren geprüft werden:

a) die Bedeutung des Gebietes für Vögel und Meeressäuger;

b) die Bedeutung des Gebietes als Fischfang- und Laichgründe für Fische und Schalentiere sowie für die Aquakultur;

c) die Bedeutung als Erholungsgebiet;

d) die Zusammensetzung des Sediments, gemessen als Korngrößenverteilung, Trockensubstanz, Glühverlust, Gesamtkohlenwasserstoffgehalt, sowie Ba-, Cr-, Pb-, Cu-, Hg- und Cd-Gehalt;

e) die Fülle und Vielfalt der Meeresbodenfauna und der Gehalt an ausgewählten aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

3. Um die Auswirkungen der Explorationsphase der Offshore-Tätigkeit zu überwachen, sind zumindest die in Unterabsatz d) bezeichneten Untersuchungen vor und nach der Exploration durchzuführen.

4. Um die Auswirkungen der Ausbeutungsphase der Offshore-Tätigkeit zu überwachen, sind zumindest die in den Unterabsätzen d) und e) bezeichneten Untersuchungen vor, alljährlich während und nach der Ausbeutung durchzuführen.

**REGEL 4: EINLEITUNGEN WÄHREND
DER EXPLORATIONSPHASE**

1. Ölbasispülungen oder andere Schadstoffe enthaltende Spülungen dürfen nur verwendet werden, wenn dies aus geologischen, technischen oder sicherheitstechnischen Gründen notwendig ist, und nur nach vorheriger Genehmigung durch die zuständige innerstaatliche Behörde. In solchen Fällen sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und entsprechende Anlagen zur Verfügung zu stellen, damit ein Einleiten dieser Spülungen in die Meeresumwelt verhindert wird.
2. Ölbasispülungen und Bohrklein, das bei der Verwendung von Ölbasispülungen anfällt, sollen nicht in das Ostseegebiet eingeleitet werden, sondern zur endgültigen Behandlung oder umweltverträglichen Entsorgung an Land gebracht werden.
3. Für das Einbringen von Wasserbasispülungen und Bohrklein ist eine Genehmigung der zuständigen innerstaatlichen Behörde notwendig. Bevor eine solche Genehmigung erteilt wird, muß der Beweis dafür erbracht werden, daß die Wasserbasispülung nur geringfügig giftig ist.

4. Das Einleiten von Bohrklein, das bei der Verwendung von Wasserbasisspülungen anfällt, ist in besonders empfindlichen Teilen des Ostseegebiets, wie in eingeschlossenen oder flachen Gebieten mit geringem Wasseraustausch, und in Gebieten mit seltenen, wertvollen oder besonders empfindlichen Ökosystemen verboten.

REGEL 5: EINLEITUNGEN WÄHREND DER AUSBEUTUNGSPHASE

Für Einleitungen gelten zusätzlich zur Anlage IV folgende Bestimmungen:

a) Alle Chemikalien und Werkstoffe sind an Land zu bringen und dürfen nur ausnahmsweise und mit einer Einzelerlaubnis der zuständigen innerstaatlichen Behörde eingeleitet werden;

b) die Einleitung von Förderwasser und Verdrängungswasser ist verboten, sofern der Ölgehalt nach den von der Kommission noch festzulegenden Analyse- und Probenahmemethoden nicht weniger als 15 mg/l beträgt;

c) sollte die Einhaltung dieser Grenzwerte mit der besten verfügbaren Technologie und dem umweltschonendsten Verfahren

nicht möglich sein, kann die zuständige innerstaatliche Behörde zusätzlich Maßnahmen verlangen, durch die sich eine mögliche Verschmutzung der Meeresumwelt des Ostseegebiets verhindern lässt, und gegebenenfalls einen höheren Grenzwert zulassen, der jedoch so niedrig wie möglich gehalten werden muß und in keinem Fall 40 mg/l überschreiten darf; der Ölgehalt wird nach Maßgabe des Unterabsatzes b) gemessen;

d) genehmigte Einleitungen dürfen in keinem Fall zu untragbaren Auswirkungen auf die Meeresumwelt führen;

e) um künftige Entwicklungen in der Reinigungs- und Fördertechnologie zu nutzen, werden Einleitungsgenehmigungen regelmässig von der zuständigen innerstaatlichen Behörde überprüft und die Einleitungsgrenzwerte entsprechend geändert.

REGEL 6: MELDEVERFAHREN

Jede Vertragspartei verlangt vom Betreiber oder einer anderen für die Offshore-Konstruktion verantwortlichen Person eine Meldung nach Anlage VII Regel 5.1.

REGEL 7: NOTFALLPLANUNG

Jede Offshore-Konstruktion verfügt über einen Notfallplan für den Verschmutzungsfall, der nach einem von der zuständigen innerstaatlichen Behörde festgelegten Verfahren genehmigt wird. Dieser Plan enthält Informationen über Alarm- und Kommunikationssysteme, die Organisation von Gegenmaßnahmen, eine Liste der für diesen Fall bereitgehaltenen Ausrüstung sowie eine Beschreibung der je nach Art der Verschmutzung zu treffenden Maßnahmen.

**REGEL 8:
OFFSHORE-KONSTRUKTIONEN
AUSSER BETRIEB**

Die Vertragsparteien sorgen dafür, daß aufgegebene, ausser Betrieb genommene sowie durch Unfälle zerstörte Offshore-Konstruktionen vollständig abgebaut und auf Verantwortung des Besitzers an Land gebracht werden und daß nicht mehr genutzte Bohrlöcher verfüllt werden.

**REGEL 9:
INFORMATIONSAUSTAUSCH**

Die Vertragsparteien tauschen über die Kommission kontinuierlich Informationen über die Lage und Art sämtlicher

geplanter oder beendeter Offshore-Tätigkeiten, über die Art und Menge von Einleitungen sowie über ergriffene Notfallmaßnahmen aus.

ANLAGE VII GEGENMASSNAHMEN IM VERSCHMUTZUNGSFALL

REGEL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei einer Verschmutzung, die die Meeresumwelt des Ostseegebiets gefährdet, jederzeit Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Hierzu gehören angemessene Ausrüstungen, Schiffe und Arbeitskräfte, die für Einsätze in Küstengewässern und auf hoher See vorbereitet sind.

2.

- a) Neben den in Artikel 13 genannten Fällen haben die Vertragsparteien unverzüglich auch die Verschmutzungsfälle zu melden, die in dem Gebiet vorkommen, in dem sie für Gegenmaßnahmen zuständig sind, und die die Interessen anderer

Vertragsparteien tatsächlich oder möglicherweise berühren.

- b) In Verschmutzungsfällen von bedeutendem Ausmaß sind andere Vertragsparteien und die Kommission ebenfalls so früh wie möglich zu benachrichtigen.

3. Die Vertragsparteien vereinbaren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel bei einer Verschmutzung gemeinsam Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn das Ausmaß der Verschmutzung dies rechtfertigt.

4. Darüber hinaus ergreifen die Vertragsparteien weitere Maßnahmen, um

- a) regelmässig eine Überwachung jenseits ihrer Küstenlinien durchzuführen und

- b) in anderen Bereichen mit anderen Vertragsparteien zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, um auf Verschmutzungen besser reagieren zu können.

REGEL 2: NOTFALLPLANUNG

Jede Vertragspartei stellt einen nationalen Notfallplan und mit anderen Vertragsparteien gegebenenfalls bilaterale und multilaterale Pläne auf, um im Fall

einer Verschmutzung gemeinsam Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

REGEL 3: ÜBERWACHUNG

1. Um Verletzungen der bestehenden Vorschriften zur Verhütung von Verschmutzungen durch Schiffe zu vermeiden, entwickeln und ergreifen die Vertragsparteien allein oder gemeinsam Überwachungsmaßnahmen im Ostseegebiet, um Öl und andere in die Ostsee eingeleitete Stoffe aufzuspüren und zu überwachen.

2. Die Vertragsparteien ergreifen geeignete Maßnahmen, um die in Ziffer 1 erwähnte Überwachung durchzuführen, indem sie unter anderem eine Überwachung aus der Luft mit Fernerkundungssystemen durchführen.

REGEL 4: ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHE BEI GEGENMASSNAHMEN

Die Vertragsparteien vereinbaren so bald wie möglich auf bilateraler oder multilateraler Ebene, in welchen Bereichen des Ostseegebiets sie Überwachungsmaßnahmen durchführen und im Fall einer tatsächlichen oder möglicherweise eintretenden umfangreichen Verschmutzung Gegenmaßnahmen ergreifen werden.

Diese Vereinbarungen lassen andere zwischen Vertragsparteien getroffene Vereinbarungen über denselben Gegenstand unberührt. Nachbarstaaten sorgen für eine Angleichung der verschiedenen Vereinbarungen. Die Vertragsparteien informieren einander und die Kommission über solche Vereinbarungen.

REGEL 5: MELDEVERFAHREN

1.

- a) Jede Vertragspartei verlangt von den Kapitänen oder sonstigen Personen, die für die unter ihrer Flagge fahrenden Schiffe verantwortlich sind, unverzüglich eine Meldung über jeden an Bord ihres Schiffes eintretenden Fall, bei dem tatsächlich oder möglicherweise Öl oder andere Schadstoffe eingeleitet werden.
- b) Die Meldung ist an den nächsten Küstenstaat zu richten und nach Artikel 8 und dem Protokoll I des Internationalen Übereinkommens von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der durch das dazugehörige Protokoll von 1978

geänderten Fassung (MARPOL 73/78) abzufassen.

- c) Die Vertragsparteien verlangen von Kapitänen oder sonstigen für Schiffe verantwortlichen Personen sowie von Luftfahrzeugführern unverzüglich, bedenkliche Verschmutzungen durch Öl oder andere Schadstoffe, die auf See beobachtet werden, nach diesem Verfahren zu melden. Die Meldungen sollen, soweit möglich, folgende Angaben enthalten: Zeit, Position, Wind- und Seeverhältnisse sowie Art, Ausmaß und mögliche Herkunft der beobachteten Verschmutzung.

2. Ziffer 1 Unterabsatz b) gilt auch für das Einbringen gemäß Artikel 11 Absatz 4 des Übereinkommens.

REGEL 6: NOTFALLVORKEHRUNGEN AN BORD VON SCHIFFEN

1. Jede Vertragspartei verlangt, daß Schiffe, die berechtigt sind, ihre Flagge zu führen, einen Notfallplan gemäß MARPOL 73/78 für den Fall einer Ölverschmutzung an Bord haben.

2. Jede Vertragspartei verlangt von den Kapitänen der unter ihrer Flagge fahrenden Schiffe oder, im Fall ortsfester

oder schwimmender Plattformen, die unter ihrer Hoheitsgewalt betrieben werden, von sonstigen dafür verantwortlichen Personen, im Verschmutzungsfall auf Verlangen den zuständigen Behörden detaillierte Angaben über das Schiff und seine Ladung oder bei Plattformen über deren Produktion zu liefern, die für Maßnahmen zur Verhütung einer Meeresverschmutzung oder für Gegenmaßnahmen zweckdienlich sind, und mit diesen Behörden zusammenzuarbeiten.

REGEL 7: GEGENMASSNAHMEN

1. Kommt es in ihrem Zuständigkeitsbereich zu einer Verschmutzung, nehmen die Vertragsparteien die erforderliche Lagebeurteilung vor und ergreifen die gebotenen Gegenmaßnahmen, um eine schädliche Auswirkung der Verschmutzung zu verhindern oder auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

2.

- a) Vorbehaltlich Unterabsatz b)
verwenden die Vertragsparteien mechanische Mittel, um gegen eine Verschmutzung vorzugehen.

- b) Chemische Wirkstoffe dürfen nur in Ausnahmefällen und nur mit Genehmigung der zuständigen innerstaatlichen Behörde eingesetzt werden.

3. Treibt eine solche Verschmutzung tatsächlich oder möglicherweise in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Vertragspartei, wird die betreffende Partei unverzüglich über die Lage und die bereits ergriffenen Maßnahmen informiert.

REGEL 8: BEISTAND

1. Nach Regel 1 Absatz 3

- a) hat eine Vertragspartei das Recht, andere Vertragsparteien um Beistand bei der Bekämpfung von Verschmutzungen auf See zu bitten;

- b) bemühen sich die Vertragsparteien nach besten Kräften, diesen Beistand zu leisten.

2. Die Vertragsparteien ergreifen die notwendigen rechtlichen oder administrativen Maßnahmen, um

- a) Schiffen, Luftfahrzeugen und anderen Transportmitteln, die an Maßnahmen gegen eine Verschmutzung beteiligt sind

oder die in einem solchen Fall benötigten Personen, Ladungen, Materialien oder Ausrüstungen befördern, die Ankunft und Benutzung in ihrem Gebiet sowie die Abfahrt aus ihrem Gebiet zu erleichtern und

b) den in Unterabsatz a) genannten Personen, Ladungen, Materialien und Ausrüstungen die Einfahrt in ihr Gebiet, die Durchfahrt und die Ausfahrt zu erleichtern.

REGEL 9: ERSTATTUNG DER BEISTANDSKOSTEN

1. Die Vertragsparteien tragen die Kosten für den nach Regel 8 geleisteten Beistand.

2.

a) Wurden die Maßnahmen von einer Vertragspartei auf ausdrückliches Ersuchen einer anderen Vertragspartei ergriffen, erstattet die um Beistand bittende Vertragspartei der Beistand leistenden Partei die Kosten der Maßnahmen. Sollte dieses Ersuchen zurückgenommen werden, erstattet die um Beistand bittende Partei der anderen Partei die bereits entstandenen Kosten.

b) Hat eine Vertragspartei solche Maßnahmen aus eigener Initiative ergriffen, trägt sie die entstandenen Kosten selbst.

c) Sofern die betroffenen Vertragsparteien im Einzelfall keine andere Vereinbarung treffen, gelten die in den Unterabsätzen a) und b) genannten Grundsätze.

3. Sofern nicht anders vereinbart, werden die Kosten für Maßnahmen, die eine Vertragspartei auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei ergreift, auf angemessene Weise nach den für die Erstattung solcher Kosten geltenden Vorschriften und Verfahren der Beistand leistenden Vertragspartei ermittelt.

4. Diese Regel ist nicht so auszulegen, als ob sie das Recht von Vertragsparteien beeinträchtigt, sich die Kosten für Gegenmaßnahmen bei Verschmutzungen nach anderen Bestimmungen und Regeln des Völkerrechts sowie innerstaatlicher und überstaatlicher Vorschriften von dritten Parteien erstatten lassen.

REGEL 10: REGELMÄSSIGE ZUSAMMENARBEIT

1. Jede Vertragspartei informiert die übrigen Vertragsparteien und die Kommission über

a) ihr System zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen durch Öl und andere Schadstoffe;

b) innerstaatliche Vorschriften und sonstige Umstände, die eine direkte Auswirkung auf die Bereitschaft und auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen durch Öl und andere Schadstoffe haben;

c) die zuständige Behörde, die Meldungen über eine Meeresverschmutzung durch Öl und andere Schadstoffe entgegennimmt und weiterleitet, die Behörden, die für Fragen der in dieser Anlage genannten Hilfeleistung, Benachrichtigung und Zusammenarbeit zwischen Vertragsparteien zuständig sind, und

d) die nach den Regeln 7 und 8 dieser Anlage ergriffenen Maßnahmen.

2. Die Vertragsparteien tauschen Informationen aus über Forschungs- und Entwicklungsprogramme, über Ergebnisse von Verfahren zur Behandlung von Meeresverschmutzungen durch Öl und andere Schadstoffe sowie über

Erfahrungen mit der Überwachung und Bekämpfung solcher Verschmutzungen.

3. Die Vertragsparteien halten regelmässig gemeinsame Einsatzuebungen zur Bekämpfung von Verschmutzungen sowie Probeuebungen ab.

4. Die Vertragsparteien arbeiten in der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation bei Fragen der Anwendung und Weiterentwicklung des Internationalen Übereinkommens über Schutzvorkehrungen, Gegenmaßnahmen und Zusammenarbeit bei Ölverschmutzungen zusammen.

REGEL 11: HELCOM-HANDBUCH

Die Vertragsparteien vereinbaren die Anwendung der Grundsätze und Regeln des Handbuchs über Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Meeresverschmutzungen, das die Bestimmungen dieser Anlage detaillierter ausführt und von der Kommission oder dem von der Kommission zu diesem Zweck ernannten Ausschuß verabschiedet wurde, soweit dies in der Praxis möglich ist.